בס״ד

<u>בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26</u> **פ״מ _____/26**

בעניין שבין:

1. רשימת עוצמה יהודית

2. השר לביטחון לאומי, ח״כ איתמר בן גביר

באמצעות עו״ד זאב וולף ו/או עו״ד דוד בבלי

מרחוב רועי קליין 21 בית שמש

טלפון: 054-8112044, פקס: 077-5558505

דוא״ל: ZeevWolf.Law@gmail.com

<u>להלן: ״**המבקשים**״</u>

- נגד -

סאמי אבו שחאדה – יו״ר מפלגת בל״ד ומתמודד מס׳ 3 ברשימה המושתפת

<u>להלן: ״**המשיב**״ או ״**אבו שחאדה** ״</u>

<u>בקשה לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת למניעת השתתפות המשיב בבחירות לכנסת ה-26</u>

בהתאם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, תתבקש כב׳ הוועדה לקבוע כי המשיב מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26, וזאת מן הנימוקים שיפורטו להלן.

<u>תוכן העניינים</u>

א. תמצית הנימוקים ועיקרי הטיעון 2
ב. פתח דבר – מה שהיה אסור שיהיה 2
ג. הצדדים 10
ד. המסגרת הנורמטיבית בקצירת האומר 11
ה. הכורח בהתגוננות המדינה היהודית-דמוקרטית 13
נתונים על האיומים הפנימיים מתוך דו״ח מיוחד של מבקר המדינה 15
ו. העילה: שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית 18
שלילת יהדותה של המדינה – הפן הראייתי 21
ז. העילה: תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל 22
תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל – הפן הראייתי 24
ח. נדרש שינוי תפיסה 30
ט. סיכום 31

א. <u>תמצית הנימוקים ועיקרי הטיעון</u>

1. מדובר בבקשה המהווה נורת אזהרה בוהקת, בפרט נוכח אירועי טבח 7.10 והלקחים שאנו נדרשים להפיק מכך – הן במישור הביטחוני והן במישור המערכתי בכלל מערכות המדינה.

2. הבקשה מוגשת למניעת השתתפות חה"כ לשעבר סמי אבו שחאדה, מתמודד מס' 3 מטעם הרשימה המשותפת ויו"ר מפלגת בל"ד, בבחירות לכנסת ה-26 וזאת מכוח סעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת, בשל שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית (ודמוקרטית) ותמיכה במאבק מזוין נגדה, כעולה ממכלול מטרותיו ומעשיו, במפורש ובמשתמע.

3. המבקשים יטענו כי צירוף הראיות המובאות בבקשה זו מלמד על מאפיינים דומיננטיים ועל פעילות למימושם, ומגבש את המסה הראייתית הנדרשת לפי סעיף 7א. מסרי ההשתלבות הפרלמנטרית והצהרות המתינות, לצד הדברים שנחשפים בבקשה זו מצביעים על שיטת הדיבור בשני קולות – הקול לאוזן הישראלית במטרה להשיג את המטרות מבלי להיפסל, והקול לאוזן הערבית שמסבירה שכדי להשיג את המטרה מותר, ואולי אף חובה מהפן הדתי, לעשות שימוש באמצעים אשר ברגיל ייחשבו לפסולים (דהיינו: גישת ההשתלבות).

4. בנוסף, בהינתן האירוע המכונן של 7.10, הגיעה העת לבחינה מחודשת של יישום אמות המידה הפרשניות שנקבעו בעבר, נוכח תכלית הדמוקרטיה המתגוננת וההקשר הביטחוני מאז 7.10. לפיכך, תתבקש כב' הוועדה שלא לאשר את השתתפות הרשימה בבחירות.

ב. <u>פתח דבר – מה שהיה אסור שיהיה</u>

> **"כדרך שאדם אינו חייב להסכים לכך שיהרגוהו, כך גם מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מן המפה. שופטיה אינם רשאים לשבת בחיבוק ידיים ולהתייאש מהעדר דין פוזיטיבי כשבעל-דין מבקש מהם, שיושיטו לו יד עזר כדי להביא את הקץ על המדינה. כיוצא בזה גם רשות אחרת מרשויות המדינה אינה צריכה לשמש מכשיר בידי מי ששם לעצמו את חיסול המדינה כמטרה, ואין לו – אולי – מטרה אחרת זולתה"** (כב' השופט יואל זוסמן, ע"ב 1/65 **יעקב ירדור נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית**, יט(3) 365, בעמ' 390 מול האות ב').

5. דברים אלו של כב' השופט זוסמן מקבלים משמעות נוספת בעידן הנוכחי, מאחר וכיום קיים חיקוק פוזיטיבי המאפשר, ואף דורש, מניעת התמודדות לכנסת ממי שמנסה לחתור תחת יסודותיה של מדינת ישראל.

6. האמת חייבת להיאמר. במרוצת השנים בית המשפט העליון כמעט רוקן מתוכן את עילות הפסילה שקבע המחוקק-המכונן בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. היטיב לתאר זאת כבוד השופט מינץ בשני פסקי דין:

> "ומילת סיום. **<u>פרשנות חברי הן באשר לפסילתו של מתמודד בודד והן באשר לפסילתה של רשימה, בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ובעילה של שלילת קיומה של המדינה כיהודית, מעמידה את דברי המחוקק כתיאורטיים בלבד</u>**. הגמרא (בבלי, סנהדרין ע"א, ע"א) דנה ביסודות העבירה של אדם פרטי – בן סורר ומורה, ושל ציבור – עיר הנידחת, שסרחו בביצוע עבירות מסוימות. אלא שהתנאים שנקבעו לקיום יסודות העבירות כה נוקשים עד אשר הגמרא אומרת כי בן סורר ומורה "לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש

וקבל שכר״ וכי עיר הנידחת ״לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר״ (מטבע לשון דומה מופיע גם בעניין איוב, עליו נאמר כי ״לא היה ולא נברא אלא משל היה״ (בבלי ,בבא בתרא ט״ו, ע״א)). ברם, לצד דעה זו קיימת באותו מקום דעתו של רבי יונתן הסובר שאין המדובר בעניינים תיאורטיים, והאומר לגבי בן סורר ומורה כי ״אני ראיתיו״ ולגבי עיר הנידחת ״אני ראיתיה״. מדובר בעניינים מעשיים שהיו ושעתידים להיות. בדרך משל, דברים אלו נכונים גם לגבינו. **אף אני אומר בקול ברור וצלול: ״אני ראיתיו״ ו״אני ראיתיה״, ולא נתונה לנו האפשרות לעצום עינינו מלראות**״. (א״ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21** נ׳ **ד״ר עופר כסיף**, פיס 40 לפסק דינו (18.7.19 ; להלן: **׳עניין כסיף׳**).

״... המחוקק הגדיר ״קו גבול ברור אשר מעבר לו, מעשים, **<u>מטרות</u>** והתבטאויות אינם לגיטימיים עבור נבחרי ציבור ועבור מפלגה או רשימה של נבחרי ציבור. **דלתות בית הנבחרים אינן פתוחות עבור אלה המבקשים לפגוע במאפייניה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית או לתמוך במאבק מזוין נגדה ובכך לתמוך באיום על עצם קיומה״. המחוקק לא השחית מילותיו לתיאור מטאפורות או לדברי מליצה בלבד**. **<u>המחוקק הגדיר קו גבול מעשי, מדויק וקונקרטי</u>**. גם אם עלינו ליישמו בזהירות ובשים לב להיקפה של הזכות לבחור ולהיבחר, והצורך בהגבלתה באופן מינימלי ואך לצורך האינטרסים החיוניים ביותר של המדינה ... **<u>איננו רשאים להתעלם מקיומו</u>. אינני סבור כי רשאים אנו ללקט שברי אמירות וחלקי דברים, חלק לחלק, עד שתתגבש תמונה שונה מזו שבחר מועמד להטיח בפומבי, קבל עם ועדה**. איננו רשאים להטות אוזנינו לכל תירוץ קל שבקלים, מופרך וחסר אחיזה במציאות, על מנת להתעלם מקו התבטאות חריף וקשה הנגלה לפנינו. זאת לא ניתן להיעשות״ (א״ב 20-852 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23** נ׳ **ח״כ היבא יזבק**, פס׳ 14 לפסק דינו (פורסם בנבו, 9.2.20).

7. דברים נכוחים אלו של דעת היחיד נשמעו בזמנו כקול קורא במדבר. שנים לאחר מכן מדינת ישראל שינתה את פניה בעקבות אירוע חמור ומכונן שהתרחש בה והביא לשידוד מערכות – פשוטו כמשמעו. אירוע דרמטי זה מחייב את כל המערכות השלטוניות במדינת ישראל לחשב מסלול מחדש, ולהבין שמה שהיה אסור שיהיה! ההיסטוריה לא נכתבת רק כדי שנלמד אותה כסיפורים להתרפק עליהם – לעתים היא נכתבת בדם, ובדם רב, כדי לעורר בנו אינסטינקטים רדומים של מי שחפץ בחיים ובשמירה על המדינה ועל אופיה וכדי להפיק את הלקחים מהעבר.

8. בבוקר יום שבת, כ״ב בתשרי ה׳תשפ״ד (7 באוקטובר 2023), חג שמחת תורה, חוותה מדינת ישראל מתקפת פתע שטרם ידעה כמותה. ארגון הטרור חמאס השולט ברצועת עזה, שלח את מרצחיו, ועימו ׳ערב רב׳, אספסוף צמא-דם, להשמיד להרוג ולאבד, לאנוס ולהתעלל, לשרוף ולהשחית מנער ונערה ועד זקן, טף, גברים ונשים. מדובר היה בפוגרום חסר תקדים ובלתי נתפס של אלפי מחבלים ואספסוף צמא-דם שחדרו ליישובים, ערים וקיבוצים ואנסו, עינו, חטפו וטבחו במשך קרוב ליממה שלמה בכל מי שנקרה בדרכם הם לא חסו על עוללים ועל נערות צעירות, רצחו וחטפו אמהות עם תינוקותיהם, כרתו איברים, ירו טילי נ״ט על מכוניות של אזרחים וביצעו מעשי זוועות שהנפש לא מסוגלת לשמוע את פרטי תיאורם.

9. שמות הנרצחים והחללים מבהירים את גודל הטרגדיה שגבתה את חייהם של 1,163 בני אדם, מתוכם 766 אזרחי ישראל וזרים והיתר חיילים, היום הקטלני ביותר לעם היהודי מאז השואה.

10. לצד הטבח הנורא, נחטפו 251 בני אדם, חיילים ואזרחים, לרצועת עזה, חיים וחללים. אודות לגבורתם של לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון, הושבו למדינת ישראל 166 חטופים חיים, ו-85 חללים שהובאו לקבורה ולמנוחת עולמים.

11. מאז אותו יום מר ונמהר מדינת ישראל נמצאת במלחמות הממושכות ביותר בתולדותיה, עם מספר זירות לחימה הגבוה ביותר מאז מלחמת העצמאות. עד כה נפלו מקרב כוחותינו 968 חללים ז"ל ועוד אלפי פצועים בגוף ובנפש.

12. מלחמת התקומה, כפי השם שניתן לה, שינתה, סוף כל סוף, את תפיסת הביטחון של ישראל מתפיסה של "הכלה והרתעה" לגישה אקטיבית של הכרעה והגנה קדמית בשטח האויב, **ואולי יותר חשוב מכך מי אויב ואיך צריך להתייחס אליו.**

13. במסגרת שינוי התפיסה ניתן למשל לראות את היחס השונה של פרקליטות המדינה באשר ל**עבירות של גילוי הזדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור** לפי סעיף 24 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016 לפני ואחרי 7.10. עבירות אלו כידוע דורשות, לפי הנחיית פרקליט המדינה מס' 14.12[1], את אישור הפרקליטות לעצם ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה פלילית זאת בשל "רגישות מיוחדת" ובהתאם זכו ליחס סלחני מצדה לפני 7.10, וכך לדוגמה על תומך טרור שפרסם "פרסום בודד" של הסתה, זכה לחסינות, דה פקטו, תחת השם המכובס של "חופש ביטוי".

14. מנגד, כיום גם פרסום בודד של הסתה מוביל בסבירות גבוהה לחקירה, לכתב אישום, למעצר עד תום ההליכים ולעונש מאסר בפועל (על מגמת הענישה המחמירה ועל שינוי המדיניות ראה למשל ת"פ (שלום חי') 11191-11-23 מדינת ישראל נ' ג'בארין (22.6.2026)). (עוד הרחבה על כך להלן).

15. דמוקרטיה חייבת להבטיח לאזרחיה את הזכות לחיים, וכשהיא מתמודדות מול אויב המבקש להשמידה, היא חייבת להתגונן ולא לאפשר לו זאת, כפי שקובע הערך היהודי – הקם להורגך, השכם להורגו. ובעניינים כגון אלו, אסור לקחת סיכון כלשהו: אם יש ספק – אין ספק.

16. אין לכחד, בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון שצמצמה עד איינה את עילת "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" ואת עילת "תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל", כמעט אף מועמד או רשימה לא נפסלו מעילות אלו, למעט מפלגה אחת.

17. כדי להמחיש את גודל הטירוף, **המחבל עזמי בשארה זכה שוב ושוב להגנה מבית המשפט העליון שאפשר לו לכהן כיו"ר מפלגה בכנסת ישראל (בל"ד) על אף ראיות ברורות וחד משמעיות בדבר תמיכתו באויב ושלילת קיומה של מדינת ישראל**.

18. על מנת לרענן את הזיכרון, וזה רלוונטי ונצרך מאוד לצורך הטיעונים שיובאו להלן, להלן מקבץ מאמירותיו של בשארה שהובאו בפני בית המשפט העליון[2].

שלילת קיומה של המדינה:

> "**<u>מבחינה היסטורית הרעיון של מדינת היהודים הוא לדעתי לא לגיטימי, ואם אתה שואל אותי אני לא מוכן לתת לישראל לגיטימציה היסטורית</u>**... היהדות היא דת ולא לאום... לציבור היהודי בעולם אין סטטוס לאומי כלשהו. **<u>אני לא</u>**

[1] הנחייה בלתי חוקית לעמדתנו, ואף הוגשה בעניינה עתירה לבג"ץ ע"י מבקש 2.

[2] א"ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' ח"כ טיבי ואח'**, פ"ד נז(4) 1

חושב שיש לציבור הזה זכות להגדרה עצמית... אין שום דמיון בין זכויותיהם בארץ של פלשתינאים שהוגלו מאדמתם לפני חמישים שנה, לבין זכויותיו של קולקטיב מדומה שהוגלה מהארץ לפני אלפיים שנה".

תמיכה במאבק מזוין מתוך בנאום שנשא בקרדאחה, סוריה, **בפני נשיאי סוריה ולבנון, סגן נשיא איראן, חסן נסראללה, מנהיג החיזבאללה:**

"...**וכפי שסוריה התנערה לה [בהיותה] גוב אריות ערבי, כך תתנער פלסטין על כל מרחביה [משמע: כולל שטחי 48'],** פלסטין שהוכתה באסון, [מידי] מכונת המלחמה האמריקנית-ישראלית. **וכפי שנערי אלשאם [כינוי של סוריה], הדפו, בזרוע ובחזה שלהם את טנקי הכובש, ניצבים בני עמכם, שם במולדת הפצועה, כשהם מובילים [לחופה] כלה אחר כלה, כשהשמש זורחת ויום המחר גדוש באור נוצץ.** [ובכן] האם ידרדר סיזיפוס-של-פלסטין את הסלע, כדי להתחיל מחדש, בתום כל סיבוב, את מאבקו חסר התוחלת עם קללת הגורל, לאחר שפורר את הסלע לאבנים שאותן הוא מיידה בכובש"

בכנס בל"ד באום-אל-פאחם ביום 7.6.2000:

"**זכותו של החיזבאללה להתגאות בהישגו ולהשפיל את ישראל**... **פעם ראשונה שאנו רואים ניצוץ של תקווה**. **לבנון, החלשה במדינות ערב, הציגה מודל קטנטן שאם נביט לעומקו ניתן להסיק את המסקנות הנחוצות להצלחה וניצחון – מטרה ברורה ורצון עז לנצח, והכנת האמצעים הנחוצים הדרושים להשגת מטרה זו**"

בעצרת בל"ד בנצרת מיום 16.3.2002:

"זוהי פעם ראשונה בהיסטוריה של העם הפלסטיני **שבה החלופה של ההתנגדות היא החלופה הראשונה והאחרונה**".

בעצרת נוספת בירך:

"**את העמידה האיתנה של בני עמנו, את האינתיפאדיה המפוארת שלהם, ואת מוכנותם להמשיך במאבק עד לטאטוא הכובש**"

"על הריסות מדינת היהודים תוקם מדינת פלסטין"

"יש לתמוך בהתנגדות/מאבק מזוין (מוקאוומה) במדינת ישראל"

19. בשנת 2006 נפגש בשארה עם מנהיג חמאס מחמוד א-זאהר והודיע על **תמיכתו בממשלת חמאס**.

20. בהמשך, לאחר שברח מישראל, ב-2 במאי 2007 הוסר צו איסור פרסום ולציבור נודע כי **משטרת ישראל והשב"כ ניהלו חקירה נגד בשארה בגין חשדות לעבירות של סיוע לאויב במלחמה, מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב**. נודע כי במהלך מלחמת לבנון השנייה יצר בשארה קשר עם סוכן מטעם חזבאללה והעביר לו מידע על מקומות אסטרטגיים לטיווח טילים וכן מידע בדבר השפעת הגדלת טווח הטילים מעבר לחיפה, מסר הערכות על סיכויי ההתנקשות במזכ"ל חזבאללה, חסן נסראללה, וכן מידע והערכות בנוגע לשינויים צפויים בהיערכות ישראל תוך כדי מלחמה. לפי חשד אחר, קיבל בשארה מאות אלפי שקלים אשר הועברו דרך חלפני כספים ערביים ממזרח ירושלים ובכך עבר גם על חוק איסור הלבנת הון.

21. **כל הנורות האדומות הבהבו בעוצמה לאור הנתונים שהוצגו אז בפני ועדת הבחירות המרכזית ולאחר מכן בפני בית המשפט העליון**. בחוכמה שלאחר מעשה ניתן לקבוע כיום, ולא נראה שיהיה מי שיחלוק על כך, שלא רק שהיה נכון בזמנו לפסול את בשארה, **<u>אלא הייתה חובה לעשות כן</u>** (לבד מהחובה שהייתה לעוצרו ולהעמידו לדין טרם בריחתו מהארץ). כאמור, ההיסטוריה אינה עוד סיפור להתרפק עליו, אלא מחובתנו ללמוד ממנה, להפיק לקחים ולהסיק מסקנות.

22. **האם בית המשפט היה מעלה על דעתו היום לא לפסול את עזמי בשארה ולאפשר לו להיות חבר כנסת מן המניין?** ובכלל, מה מתמודד או רשימה צריכים לעשות כדי שיוגדרו ככאלו שהביעו "תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל" על מנת שימנע מהם להיבחר לפרלמנט של מדינת היהודים? ללכת למדינת אויב ולתמוך בה – ראינו בעבר שלא הספיק; לנאום בשבח ארגון טרור – ראינו בעבר שלא הספיק; לעודד את האויב להילחם בישראל – ראינו בעבר שלא הספיק; לטעון שהיהודים אינם עם, ואין להם כל זכות במדינה – ראינו בעבר שלא הספיק; לטעון שהחלום הוא הקמת מדינה פלסטינית על חורבות מדינת ישראל – ראינו בעבר שלא הספיק.

23. **גילוי נאות: פרק ב' עד לסעיף זה הועתק מילה במילה מבקשת פסילה נוספת וקודמת שהגישו המבקשים לוועדת הבחירות לפני מספר ימים כנגד רשימת רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת (פ"ר 1/26) בסעיף הבא באותה בקשה (סעיף 23 דשם) כתבו המבקשים כי "<u>בראייה שלאחר טבח השביעי באוקטובר זה נראה בלתי נתפס, אך בהתאם למצב המשפטי כפי שפורש ע"י בית המשפט הנכבד בעבר, חבר כנסת שהיה מתעורר ביום 7.10 ותוך כדי הטבח היה מביע תמיכה ישירה ומפורשת ב"התנגדות" (ביטוי מכובס למלחמה במדינת ישראל), לא היה נפסל מהתמודדות לכנסת והכל בשל העדרה של אותה "מסה קריטית" של ראיות</u>".**

24. והנה, ממש במקרה, מצאו המבקשים מאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.2023, יום למחרת הטבח הנורא, לפחות בשני אתרי אינטרנט נפוצים, בו הוא משבח את ה"הפתעה" המודיעינית והמבצעית שהכין ארגון הטרור חמאס כלפי מדינת ישראל וכוחות הביטחון שלה, ומציע לשכפל את המודל מ"עזה הקטנה" לזירות נוספות שנלחמות בישראל (המאמר משני האתרים מצורף כנספח 17). **בהחלט סביר להניח שהמאמר שפורסם בצהרי 8.10, נכתב יום לפני כן...**

האתר הראשון בו פורסם המאמר הוא "אל-ערבי אל-ג'דיד" (בעברית: "הערבי החדש")[3]. את האתר ייסד, כמה מפתיע, אותו **עזמי בשארה** הנזכר לעיל[4]. האתר השני בו פורסם המאמר הוא "עראב 48" (בהערת אגב, בתחילת שנת 2024 נעצר עורך האתר, טארק טאהא, בגין הסתה)[5].

25. להלן בתרגום לעברית:

> **"קשה לכתוב כעת על האירוע האסטרטגי המתגלגל, שהחל בשבת בשעות הבוקר המוקדמות עם קרב "מבול אל-אקצא". אולם כבר ברור שזהו <u>אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית</u>, ושיהיו לו משמעויות, השלכות ותוצאות כשישקע אבק הקרב.**

---

[3] https://www.alaraby.co.uk/opinion/طوفان-الأقصى-ملاحظات-أولية

[4] ראה למשל בתחקיר של רויטרס מיום 1.4.19 – שם מוגדר בשארה כמייסד האתר:
https://www.reuters.com/article/us-usa-raven-media-specialreport-idUSKCN1RD2PY
ראה גם תחקיר של מכון קרנגי מיום 11.9.14 – שם צוין: "... those tensions led Tamim to launch a new media conglomerate under the name Al-Araby al-Jadeed, headed by the emir's closest adviser, Azmi Bishara":
https://carnegieendowment.org/research/2014/09/qatar-and-the-recalibration-of-power-in-the-gulf

[5] https://www.arab48.com/مقالات-وآراء/رأي/2023/10/08/طوفان-الأقصى--ملاحظات-أولية

ובכל זאת, הנה כמה הערות קצרות שאפשר לחשוב עליהן כבר כעת. הראשונה שבהן נוגעת לחזרה על המילים הפתעה ומכת פתע בכל כלי התקשורת, בכל השפות ובפי מספר גדול מאוד של פרשנים, אף שמה שהתרחש לא היה אמור להפתיע איש.

מה שהתרחש ומתרחש עד לרגע זה מתיישב לחלוטין עם חוק הפיזיקה שכולנו מכירים: לחץ רב מוביל לפיצוץ. עשרות שנים של כיבוש ומצור, התנקשויות במנהיגים, הרג יומיומי של אנשים ופגיעה בכבודם של בני העם הפלסטיני, ברכושם ובקודשיהם – **כל אלה יכולים להוביל רק לתגובה. ההפתעה האמיתית היא יכולת העמידה של העם הפלסטיני עד שהגיע לנקודת הפיצוץ**.

...

ההערה השלישית נוגעת להשוואה למלחמת תשרין (אוקטובר) 1973. מה שהתרחש רחוק מאוד מן המלחמה ההיא, על כל משמעויותיה וממדיה. כמובן, גורם ההפתעה משותף לשתיהן. החשוב כאן הוא שישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו. הם אינם יודעים הכול. אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינותינו, למפלגותינו ולתנועותינו הפוליטיות. זאת, אם יהיה הרצון ונתארגן כראוי. יתרה מכך, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר.

...

ההערה השישית קצרה ופשוטה, ומיועדת לכל ה"דואגים" לפועלי עזה: הביעו את תמיכתכם בהם, את אהבתכם ואת דאגתכם להם באמצעות תמיכה בבניית עזה ובשיקומה, במקום בשיקומה של ישראל.

ההערה השביעית והאחרונה נוגעת לפירות המדיניים של הקרב הזה. לאחר כל המאבק וההקרבה הצפויים בקרב, וכדי שעזה, פלסטין ועמה יפיקו מכל אלה את המרב, על ההתנגדות לשתף את הארגון לשחרור פלסטין, על כל מרכיביו, במסלול המדיני שייפתח בעקבות הקרב. עליה גם לשתף את מדינות ערב החשובות והקרובות אליה, כדי להשיג את ההישגים המיוחלים ולממש את הדרישות שהיא מבקשת להשיג. לשם כך נדרש, תחילה, תיאום לסיום הקרב במינימום האבדות האפשרי ולהשגת המטרות. ניהול הסוגיה הזאת בלי לשתף גורמים פלסטיניים וערביים אחרים יאריך בהכרח את הקרב, יגדיל את האבדות ויצמצם את האפשרות להשיג את המטרות המדיניות".

26. בלתי נתפס. בעוד מדינת ישראל מצויה בהלם רבתי, כוחות הביטחון ממשיכים להילחם בגבורה על מנת לטהר את עוטף עזה מפני מחבלים, הלחימה נמשכת במספר מוקדים בשטח ישראל בהם עדיין מצויים מחבלים שחלקם אף מחזיקים בבני ערובה (שדרות, כפר עזה, בארי, כיסופים) ומאות רקטות משוגרות מעזה לשטח מדינת ישראל – אבו שחאדה כותב בהתפעלות כי כשם שחמאס הצליח להערים על המודיעין הישראלי ב"עזה הקטנה", כך "מדינותינו" ו"ארגוננו" יכולים לעשות זאת ואפילו בהצלחה יתרה. הוא גם כבר החל להשיא עצות כיצד "עזה, פלסטין ועמה" יפקו תועלת מירבית מ"מבול אל אקצא".

27. **יודגש: בראשית המאמר ב"אל ערבי אל ג'דיד" מופיעה תמונה גדולה של חייל צה"ל כשטילים חודרים למוחו, לקסדתו, לעינו, לצווארו ולפיו כדלהלן:**



28. לצערנו הרב לאזרחי ישראל כבר אין ציפייה שחברי כנסת מסויימים יגנו בעיצומו של הטבח את הטבח שנעשה באזרחי ישראל. אולם חבר כנסת ישראלי שכותב שיר הלל וקריאה להעתיק את המודל של עזה למדינות, מפלגות וארגונים חצה כל קו וכל גבול. אם אין בזה תמיכה בארגון מזויין הפועל נגד מדינת ישראל, אין אנו יודעים תמיכה מהי.

29. **ואי אפשר להתעלם מהזמן ומהמקום. הטבח בעיצומו, ואבו שחאדה בוחר לפרסם מאמר מסית שכזה <u>באתר פרו חמאסי מיסודו של האויב עזמי בשארה</u>. באותם ימים על הרבה פחות מכך אזרחים נעצרו והוגש כנגדם כתב אישום על הסתה או תמיכה לטרור.**

30. לשם הדוגמה בלבד, נביא להלן כמה פסקי דין על הסתה ותמיכה בטרור שהתרחשה ביום 7.10:

"לעניין סוגיית 'דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור' ו-'הזדהות עמו': תוכן ה-'סטורי' שפרסמה הנאשמת ביום 7.10.2023, בשעה 17:15, כלל התייחסויות למעשי 'חדירה' וקבע כי 'ההתנגדות הזו היא במאה אחוז מוצדקת וצפויה'. פרסום זה נעשה בעיצומם של מעשי הזוועה ההמוניים ועל רקע חדירת פעילי חמאס מרצועת עזה. הפסיקה מפרשת מונחים אלו באופן רחב, תוך בחינה כוללת של תוכן הפרסום ונסיבותיו, <u>גם ללא אזכור מפורש של ארגון הטרור</u>. המילים 'חודרים' ו-'התנגדות' בהקשר של אירועי 7.10.2023, בצירוף אמוג'ים של דגל פלסטין, מתייחסות באופן ברור למבצעי הטבח באותו יום ומצדיקות את מעשיהם. <u>הנאשמת עצמה אמרה 'אנחנו' ובכך שייכה עצמה וביטאה תמיכה והזדהות עם מבצעי פעולות הטרור</u>. על כן, תוכן הפרסום עולה כדי דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור והזדהות עמו. לעניין סוגיית 'אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשי טרור': <u>מבחן 'האפשרות הממשית' הוא מבחן הסתברותי, הבוחן את תוכן הפרסום ונסיבותיו, לרבות מיהות המפרסם, הבמה התקשורתית, עיתוי הפרסום והיקף הציבור הנחשף. הפרסום בוצע ביום 7.10.2023, בשעה קריטית, ב-'יום הכי נורא של המלחמה' (כדברי ב"כ המאשימה בטיעונים לעונש ...), כאשר מימדי הזוועה כבר החלו להתגלות. עיתוי זה, יחד עם היקף התפוצה של 450 עוקבים והאופי הוויראלי של רשתות חברתיות, מגביר באופן ממשי את הסיכון שהפרסום יוביל למעשי טרור. יש להתחשב בכך שהמבחן לא מופנה רק לקהל סביר, אלא גם לקהל שעשוי לכלול 'אנשים שאינם סבירים או</u>

נורמטיביים', אשר עלולים להיות מושפעים מהמסר המסית. בנסיבות החמורות של אירועי 7.10.2023, שבהן המצב הביטחוני היה נפיץ ביותר, קיימת אפשרות ממשית שהפרסום של הנאשמת, המצדיק מעשי 'חדירה' ו'התנגדות', יביא לעשיית מעשי טרור. לעניין סוגיית 'מטרה להזדהות עם ארגון טרור' ו-'הלכת הצפיות': עבירת גילוי הזדהות עם ארגון טרור היא עבירת מטרה הדורשת יסוד עובדתי של מעשה פומבי של הזדהות עם ארגון טרור ויסוד נפשי של מודעות ומטרה להזדהות. 'הלכת הצפיות' חלה בעבירה זו, וקובעת כי ראייה מראש של התרחשות תוצאה כאפשרות קרובה לוודאי כמוה כמטרה לגרום לה. תוכן הפרסום, בפרט המילים 'חודרים' ו'התנגדות' בהקשר של 7.10.2023, מתייחס באופן ברור לפעולות שבוצעו על ידי ארגון החמאס, שהיה ידוע כמי שעומד מאחוריהן. הנאשמת, כאדם בוגר החי בישראל, צפתה (או היה עליה לצפות בוודאות קרובה) כי פרסומיה יתפרשו כהזדהות עם ארגון טרור. לפיכך, יסוד המטרה להזדהות עם ארגון טרור מתקיים, מכוח הלכת הצפיות." (ת"פ (פתח תקוה) 19981-01-24 **מדינת ישראל נ' סג'א תלאווי**, פס' 49-47) (פורסם בנבו, 18.8.2026)).

"על רקע המצוטט לעיל ועל רקע ימי המלחמה בהם אנו מצויים בכלל ובפרט למחר יום ה - 07.10.2023 עמד כב' בית המשפט המחוזי בירושלים כב' השופט ר' וינוגרד במ"ת 49553-09-23 : "...הסיבה לכך היא המתקפה האכזרית, שלוחת הרסן והקטלנית של מפלצות האדם החמושות באידאולוגיית השנאה של החמאס שהתרחשה בחג שמחת תורה האחרון, עת מחבלים השייכים לזרוע הצבאית של החמאס ביצעו זוועות שלא ניתן להעלות על הדעת, טבח והתעללות בחיים ובמתים ומעשים שקשה להעלותם על השפתיים וקשה שבעתיים לתארם בכתב. כל זאת למצהלות השמחה של הארגון וראשיו. בכך הוכיח ארגון החמאס כי האידאולוגיה השטנית המשרתת אותו נמצאת בשפל מדרגה נמוך אף יותר מזה שיוחס לדאעש..." מהכלל אל הנאשם הפרסומים אשר כנקבע לעיל, פורסמו ע"י הנאשם מעידים הן לאור סמיכות פרסומם לאחר ה 7/10 והן לאור ניסוחם, באופן חד משמעי, על תמיכה והזדהות עם ארגון הטרור – חמאס. הנאשם ביום הטבח הנורא מעלה מס' פרסומים ובהם מפרסם דברי שבח, תמיכה ואהדה לארגון הטרור – חמאס, עת מעלה בין היתר סרטוני תעמולה של דובר חמאס – על כל המשתמע מכך. [...] טענה אשר חוזרת על עצמה במקרים נוספים, כי בגין פרסומים כאלה ואחרים לא היו מוגשים בעבר כתבי אישום וכי לא ניתן בשל אירועי ה 7/10 להרשיע את הנאשם אשר יש לטענתו (מעבר להכחשתו כי פרסם) בפרסומים 'דבר חדשות' איננה יכולה לעמוד לזכותו של הנאשם, כל זאת כפי שקבעתי לא אחת במקרים מעין אילו ובפרט לאור הנקבע ע"י כב' בית המשפט המחוזי בירושלים כב' ע' זינגר בעמ"י 3211-11-23 : "...בשולי הדברים אוסיף, במענה לשאלת בא-כוח העורר האם יום 07.10.2023 הוא 'תאריך מכונן', כי התשובה לכך היא אכן חיובית. ביום זה נפל דבר. אף אם המדינה בחרה שלא לנקוט הליכים כנגד פרסומים קודמים, הרי שלאור המהפך 'והאירוע המכונן', היא רשאית וייתכן שאף חייבת, לנקוט בגישה שונה. מכל מקום צורך החלטה זו, בחנתי רק את הפרסומים מיום הטבח..." (ת"פ (שלום י-ם) 19819-11-23 **מדינת ישראל נ' סלאמה**, (פורסם בנבו, 18.7.2024)).

31. **ונחזור לצורך בשינוי תפיסה בפרט לאחר טבח 7.10. כבוד הוועדה תתבקש להכריז – עד כאן ולא עוד! מה שהיה הוא לא מה שיהיה.** אומנם לא בנקל בית המשפט ישנה הלכה, אולם ידועה אמרתו של נשיא בית המשפט העליון הראשון, משה זמורה "אמת ויציב – אמת עדיף". וכידוע – אין מתקנים עוול בעוול: אם בעבר נעשו שגיאות עקב קריאת מציאות שגויה, אין מנציחים את הטעות רק בגלל שהיא נקבעה כהלכה. ממילא, בית המשפט העליון אינו מחויב להלכותיו (סעיף 20(ב) לחוק יסוד: השפיטה).

32. **אין מבוקש מבית המשפט ליתן פרשנות משפטית מורכבת, אלא רק להיצמד ללשון החוק ולכוונת המחוקק, וכן לערוך חשיבה מחדש בנוגע לאמות המידה לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת, בפרט לפי העילות של שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.**

33. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור פסק הדין בבג"ץ 5658/23 **התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת** (1.2.2024). בפסק דין זה נקבע כי יש בסמכות בית המשפט העליון לפסול (ואף נפסל) חוק יסוד בשל תוכנו, בין היתר, על בסיס עיגון חוקתי המצוי בסעיף 7א, בטענה כי מדובר בשני כלים משלימים של "דמוקרטיה מתגוננת", זאת על אף שאין לכך כל עיגון לשוני. או במילים פשוטות, כשם שהכנסת עצמה הכירה בחוק יסוד במגבלות תוכניות על מי שנכנס בשעריה, כך יש לבית המשפט סמכות על מה שיוצא משעריה גם אם מדובר בחקיקת יסוד.

34. נוצר מצב אבסורדי: מחד, סעיף 7א משמש כנימוק משפטי לקיומה של סמכות לפסול חוקי יסוד ויצירת מגבלות על המחוקק – על אף שאין לכך עיגון מפורש בלשון החוק. מאידך, דווקא כאשר הסעיף מסמיך, ואף מחייב באופן מפורש לפסול רשימות או מועמדים לכנסת מתפרש על ידי בית המשפט הנכבד בניגוד ללשונו ובניגוד לתכליתו, אף נוכח תיקונים שהבהירו שכוונת המחוקק היא פסילה במקרים המפורטים באותו סעיף.

35. ויודגש, אין דרישה לשנות את הדין על רקע של נסיבות קונקרטיות, אשר דורשות מענה החורג מסדר העניינים הרגיל, או סטייה משורת הדין, לצרכי השעה, בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך". **אלא בסך הכל ליישם את הדין הכתוב של המחוקק, בבחינת "זוהי תורתך"**. במילים אחרות: הדין החקוק צריך להיות עתה גם רצוי ומיושם.

36. ומכאן למשיבה: כשם שלכולם היום ברור כי לא מנהלים יותר את הסכסוך, וכל איום מתגבש יש להסיר ללא כחל ושרק, כך ממש באשר למשיבה, שהיא איום מתגבש, מתוחכם ואסטרטגי על מדינת ישראל. **הדמוקרטיה המתגוננת אינה אמורה להציב חסמים רק כאשר האיום הגיע למימדים שמנטרלים את מיגורו. היא אמורה להקדים תרופה למכה ולהציב את החסמים כבר בשלבי זיהוי האיום**.

37. לא מדובר בשוק חופשי של דעות, אלא במי שרוצה לפוצץ את השוק על מנת שלא יהיו בו לא דעות ולא אנשים שיביעו אותן.

38. אלא שלעיתים גם הזאב המחופש לכבש שוכח שהוא כזה, ואז במקום לפעות הוא מיילל וחושף את עצמו. בפרק ג' יפורט בהרחבה כיצד הפלג הדרומי פועל באופן שיטתי ומתוחכם לאותן מטרות של הפלג הצפוני, וייחשפו המעידות שלו ועקבות הזאב שהוא מותיר.

ג. <u>הצדדים</u>

39. מבקשת 1 היא מפלגה המיוצגת בכנסת ה-25 ומתמודדת בבחירות לכנסת ה-26 במסגרת רשימת "עוצמה יהודית", שחרתה על דגלה את השמירה על ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.

40. מבקש 2 הוא השר לביטחון לאומי, חה"כ איתמר בן גביר, המשמש כיו"ר מבקשת 1.

41. המשיב הינו יו"ר מפלגת בל"ד – אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-26 כחלק מ"הרשימה המשותפת".

42. מכאן למסגרת הנורמטיבית כאשר עניינה של בקשה זו פסילת המשיבה מלהתמודד לבחירות לכנסת בהיותה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגד מדינת ישראל.

ד. <u>המסגרת הנורמטיבית בקצירת האומר</u>

43. סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, שכותרתו "מניעת השתתפות בבחירות", בנוסחו כיום, קובע:

> **"(א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:**
>
> **(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.**
>
> (2) הסתה לגזענות.
>
> **(3) תמיכה במאבק מזויין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".**
>
> **(א1) לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח אחרת"**

44. בא"ב 11280/02 **ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי** (פורסם בנבו) (להלן: "**עניין טיבי**") נקבע כי:

> **"סעיף 7א לחוק היסוד – וכמוהו הוראות דומות בחוקותיהן של מדינות דמוקרטיות – נועד לפתור דילמה קשה שהמדינה הדמוקרטית נתונה בה, שהיא מעין פרדוקס דמוקרטי. דילמה זו נעוצה במתח הקיים, בתוככי הדמוקרטיה, בין שני שיקולים נוגדים. מחד גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה מבוססת על שוק חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת מועמדים – גם זו המבקשת לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע בה – זכאית להביע את דעתה ולהתמודד באופן שוויוני בבחירות הקובעות את פני החברה. על-פי שיקול זה, שלילת השתתפותן בבחירות של רשימות אנטי-דמוקרטיות אינה עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה עצמה. היא עומדת לכאורה בניגוד לרעיון הבסיסי של קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת ועוד, שלילת ההשתתפות של רשימות אנטי-דמוקרטיות על-ידי רוב קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך דיכוי כוחו הפוליטי של המיעוט. היא גם יכולה להיראות כפתרון קסם, שאינו מטפל בשורש הבעיה אלא מונע את ביטויה ובכך אף מקצין את פעולתן של הרשימות האנטי-דמוקרטיות. מאידך גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה זכאית להגן על עצמה מפני הקמים עליה. זכותה של הדמוקרטיה לשלול את ההשתתפות בהליך הדמוקרטי של רשימות השוללות את הדמוקרטיה עצמה. כדי להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת. זאת ועוד, מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש לשנותם, אינו יכול לבקש להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם הכללים".**

45. בבסיס סעיף 7א הנ"ל עומדת התפיסה לפיה "**דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה. זהו**

הביטוי לרעיון הדמוקרטיה המתגוננת" [רע"א 7504/95 **יאסין נ' רשם המפלגות**, נ(2) 045 (1996) (להלן: "**עניין יאסין**"); ראו גם א' בנדור "זכות המועמדות בבחירות לכנסת"].

46. סעיף 7א לחוק היסוד מבטא את המשוואה החוקתית שנקבעה אצלנו בין החירות שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת (ראו: עניין יאסין, בעמ' 71). הוא שומר על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרשנות משוואה זו היא המונחת בפנינו, תוך שמירה על האיזון החוקתי העדין. מחד, יש לקיים את הזכות לבחור ולהיבחר – שהיא מאושיות המשטר הדמוקרטי, המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית. מאידך, המחוקק הציב כתנאי סף הראוי לדמוקרטיה מתגוננת, ובענייננו – לדמוקרטיה במדינה היהודית – את מגבלות הזכות להיבחר: בלא לפגוע בקיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין נגד המדינה.

47. הפסיקה קבעה במרוצת השנים אמות מידה פרשניות לעניין הרף הראייתי הנדרש להפעלתו של סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, והמשקפות מגמה פרשנית מצמצמת, כמפורט להלן:

ראשית, על מנת להכריע האם אחת העילות מתקיימות במטרות או במעשים של הרשימה, יש להראות כי המטרה או המעשים הם חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של שאיפות הרשימה או המועמד או הפעילות שלהם, וכי לשם קידומם הם מבקשים ליטול חלק בבחירות (ראו: עניין **ניימן השני**, א"ב 9255/12 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה נ' זועבי**, (פורסם בנבו, 20.8.2013) (להלן: "**עניין זועבי הראשון**").

נקבע, כי הסמכות שהוענקה בסעיף 7א אינה מיועדת לדברים שהם שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה משמעותית ורצינית. הכוונה לתופעות שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של הרשימה או המועמד. עניין לנו אפוא במטרות שהן יעד "שליטי" (בלשונו של השופט מ' חשין בדיון בפני ועדת הבחירות לכנסת ה-16, פרוטוקול הדיונים של ועדת הבחירות מיום 31.12.2002, בעמ' 612);

שנית, יש להראות כי מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה – ובאותה מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת מועמדים – נלמדות הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר והן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד-משמעי (עניין **ניימן השני**, בעמ' 188). עם זאת, סעיף 7א(א) לחוק היסוד קובע, כי המעשים ו/או ההתבטאויות של המועמדים שמועמדותם נבחנת בראי סעיף זה יכולים להיות "**במפורש או במשתמע**".

שלישית, לא די במטרות בעלות אופי תאורטי. יש להראות כי הרשימה או המועמד פועלים למען מימוש המטרות ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו. נקבע, כי חייבת להיות "פעילות בשטח" אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה להיות חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית. הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה.

רביעית, הראיות המבססות את המטרות והמעשים המביאים לידי מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים או של מועמד בבחירות לכנסת, צריכות להיות "משכנעות, ברורות וחד-משמעיות" (עניין **ניימן השני**, בעמ' 196).

48. לאחר כל אלו, באי"ב 1156/21 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 נ' אבתיסאם מראענה** (פורסם בנבו, 28.2.2021) (להלן: "**עניין מראענה**") חיווה כב' השופט מינץ את דעתו, ולפיה:

"על אף הצורך ליישם את הוראות החוק בזהירות ובשים לב להיקפה של הזכות לבחור ולהיבחר, <u>איננו רשאים להתעלם מהוראותיו המפורשות של החוק</u>. נאמר זה מכבר, מימים ימימה, כי "זכויות אזרח אינן במה לכיליון לאומי..." (ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה, פ"ד לט(2) 225, 310 (1985)). <u>אין מקום לגילוי סובלנות כלפי התבטאויות (או מעשים) של נבחר ציבור שיש בהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין של ארגוני טרור הקמים עליה לחסלה</u> (בג"ץ 11225/03 ח"כ בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ס(4) 287, 304 (2006))" (פיסקה 3 לפסק דינו).

<u>עילת הסתה לגזענות מול העילות האחרות</u>

49. אמרנו מקודם כי בית המשפט העליון פירש את עילות הפסילה באופן לפיו הלכה למעשה התאיינה האפשרות לפסול רשימות או מועמדים לפי עילות אלו. אולם כל זה נכון באשר לעילה הראשונה והשלישית, **אך לא באשר לעילת הפסילה השנייה – הסתה לגזענות**.

50. באשר לעילה זו, בית המשפט יצא חוצץ נגד כל גזענות וראה בה רעה חולה שיש למנוע אותה לחלוטין ללא קשר להסתברות התממשותה. כך למשל קבע כבוד השופט מני מזוז: "**הטעם למניעת השתתפות בבחירות של רשימה או מועמד המסיתים לגזענות אינו מתמצה בחשש להגשמת מטרות ההסתה אלא עיקרו בשיקול הערכי-ציבורי של אי-מתן לגיטימציה לשיח הגזעני כחלק מהשיח הדמוקרטי**" (עניין כסיף).

51. גם במבחן התוצאה, מאז חקיקת סעיף 7א נפסלו אך ורק רשימות או מועמדים על בסיס עילה זו, ונראה שאמות המידה בנוגע לעילה זו קלות ביחס לאמות המידה הנוגעות לעילות האחרות.

52. ייאמר מיד, גזענות היא דבר פסול. אולם מדובר בתופעה שהנזק שלה בישראל מוגבל ותיאורטי בעיקרו, ובטח לא איום ממשי וקיומי על מדינת ישראל ואזרחיה. ובכל זאת בית המשפט מתייחס אליה בחרדת קודש ומקריב ערכים ליברליים חשובים למענה, כגון הזכות לבחור ולהיבחר.

53. מנגד, כאשר מדובר בעילות שמגנות מפני **איומים ממשיים וקיומיים** – ולא תיאורטיים, קרי <u>שלילת קיומה של המדינה או תמיכה בטרור או במדינות אויב</u>, בית המשפט מגלה יחס ליברלי וסלחני ומרחיב עד הקצה ואף מעבר לו את סף הפסילה.

54. **כיצד במדינה שסופרת עשרות אלפי חללים ונופלים מיום היווסדה כתוצאה ממלחמות ומפעולות איבה, מדינה מוקפת אויבים שמאיימים להשמידה, מדינה שכוחות הביטחון שלה מבצעים יום יום פעולות סיכול של טרור כנגד אזרחיה, מדינה שרבים בעולם לא מכירים בזכות קיומה ובזכותו של העם היהודי לגור בה – נקבע רף מחמיר הרבה יותר לקביעת קיומן של העילות הקיומיות מאשר הרף לקביעת קיומה של עילת ההסתה לגזענות?**

ה. <u>הכורח בהתגוננות המדינה היהודית-דמוקרטית</u>

55. מדינת ישראל הינה דמוקרטיה ייחודית, אשר מאופיינת בהגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית. זהו הבסיס להקמתה של המדינה, ולהמשך קיומה, לאחר אלפיים שנות גלות, רדיפה, שיסוי ורצח המוני כלפי העם היהודי בגולה וגם בארץ.

56. בטרם נצלול לבחינת הראיות המצורפות לבקשה זו, ראוי להביא סקירה קצרה ותזכורת למצב המחייב פסילת המשיבה.

57. ראשית, מאז חקיקת סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, עד כה טרם אושרה פסילת מועמדים על בסיס העילה השלישית – תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. גם על בסיס העילה הראשונה – שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית – טרם אושרה פסילת מועמדים ו/או מפלגות.

58. מדינת ישראל ניצבת באתגרים ביטחוניים ואף קיומיים ממשיים. ישנם קולות לא מעטים מצד אויבנו ותומכיהם, מבחוץ ומבפנים, אשר מבקשים לחתור תחת יהדותה של המדינה, להפכה ל"מדינת כל אזרחיה", ולמעשה להוביל לחיסולה כמדינה יהודית ואף כדמוקרטית. לא זו בלבד, אלא שהם שואפים להביא לקץ קיומה של מדינת ישראל. בפרט לאחר טבח 7.10 הטמיעו והפיצו האויב ותומכיו ברחבי העולם את הסיסמה "From the river to the sea" (מהנהר עד לים), שמשמעותה – הקמת מדינה פלסטינית על חורבות מדינת ישראל.

59. מדינת ישראל חוותה לפני כשלוש שנים את טבח 7.10, טבח ואסון שלא ידעה כמותו מאז השואה, ומאז היא מצויה במלחמה הארוכה בתולדותיה, מלחמת התקומה, מול ראש התמנון איראן ומול זרועותיו – חיזבאללה בלבנון, חמאס בעזה, סוריה (עד להפלת משטר אסד), החות'ים בתימן, המליציות בעיראק, וכמובן ארגוני הטרור ביהודה ושומרון.

60. במקביל, בחזית הפנימית, ראינו כיצד מאות אזרחים ערבים יצרו קשר עם חמאס, קיימו קשר עם חוליות מחבלים לבצע פיגועים או הסיתו לטרור ושיבחו או תמכו בחמאס על הטבח הנורא. אודות לצוות הסתה לטרור בראשות מבקש 2 שהוקם כבר בפברואר 2023 ולשינוי התפיסה של פרקליטות המדינה לאחר הטבח, משטרת ישראל שוחררה מכבליה ופעלה ביד קשה ובאפס סובלנות והעמידה לדין מאות מסיתים – דבר שיצר הרתעה והרגיע את השטח.

61. כך, עו"ד שלומי אברמזון, ראש תחום ביטחון ותפקידים מיוחדים בפרקליטות, הממונה, בין היתר, על כל התיקים שנפתחו בעקבות עבירות הסתה מתאר:

> "**בזכות פרויקט עבירות ההסתה הצלחנו להחזיר הביתה 7 חטופות, מה שמרגש אותי יותר מכל. בעסקת החטופים הראשונה, 19 מהשמות שחמאס דרש לשחרר בתמורה לשחרור הנשים החטופות היו של ערביות־ישראליות, שהואשמו בתיקי ההסתה ונעצרו עד תום ההליכים**. אז ביחס של חטוף אחד עבור 3 אסירים, אפשר להגיד שזה החזיר הביתה כמעט 7 חטופות, וזה שווה לי יותר מכל מעצר או כלא. **במהלך 'חרבות ברזל' היו לנו לא מעט תיקים ביטחוניים של אזרחי מדינה ערבים שיצרו קשר עם חמאס, קיימו קשר עם חוליות מחבלים או נשלחו לבצע פיגועים**. שנתיים וחצי קודם היו אירועי הלינץ' ברחבי הארץ בעת מבצע 'שומר חומות', והחשש שלנו היה שאדי הדלק הם עדיין כאלה שאפילו גפרור אחד יכול להצית פה בעירה פנימית - ולכן מדיניות האכיפה היתה מאוד נוקשה. **זו למעשה אמירה שלנו שיש אפשרות ממשית שאפילו פרסום בודד יכול להביא לאלימות או לטרור. לכן העמדנו לדין גם אנשים נורמטיביים – סטודנטיות בטכניון ובבצלאל, סייעת בגן ילדים מהוד השרון ועוד, כולל על ציוצים בודדים. מעל ל־50% מכתבי האישום היו בעקבות פרסום אחד או שניים, בעוד שבדרך כלל אנו מגישים כתבי אישום על הרבה יותר פרסומים. אבל הפעם אמרנו 'אפס סובלנות' כלפי כל מי שתומך באירוע המזוויע הזה. זו לא רק אמירה רגשית, אלא אמירה משפטית – שזה לא חוקי לתמוך בסרטוני**

זוועה וסנאף כמו שפורסמו. אנו לא מעמידים לדין על השיתוף לבדו, אלא כשהוא מלווה במלל אוהד או אפילו באימוג'י של סמיילי או של מחיאות כפיים או של דגל חמאס או פלסטין. <u>מדינת ישראל עברה אירוע קיצוני וטראומטי, ולכן גם היה חשוב לנו לשקף את זה בפסקת פתיחה כללית בכל כתבי האישום, שתיארה את הטבח</u>. <u>המדיניות שלנו הכתיבה את הטון. במעל 80% מהתיקים אושרו מעצרים עד תום ההליכים ובאחרים שחרור בתנאים מגבילים מחמירים, אז אפשר להגיד שזה הצליח. גם מדיניות הענישה שאנו מציגים לבתי המשפט מחמירה ביחס לעבר – ובעקבות זאת נגזרו מאסרים בפועל ולא חודשים ספורים, אלא לרוב יותר מחצי שנה.</u> הסייעת מהוד השרון, למשל, קיבלה תשעה חודשי מאסר על שני פרסומים. זה מקרה שנחרת, כי איך יעלה על הדעת שמישהי שמטפלת בשגרה ב־75 ילדים קטנים תומכת בטבח של ילדים בעוטף - ולא חוזרת בה ולא מתנצלת על הפרסום, אלא אומרת שהיא גאה בזה. **<u>לפי מה שנמסר לנו על ידי גופי ביטחון שונים - לפעילות שלנו וליד הנוקשה היתה חשיבות מאוד גדולה במסר לשטח, שלא רק שלא נאפשר אירועים אלימים, אלא גם לא נסבול תמיכה בהם - ואין ספק שזה השפיע ועזר להרגעת הרוחות</u>**.״ (ראיון ב״כלכליסט״ מיום 13.5.24)[6].

62. במילים אחרות, הפרקליט הבכיר אומר בקולו כי הייתה התפקחות מהקונספציה שאחזה בפרקליטות המדינה, והחמרת המדיניות להסתה לטרור הוכיחה את עצמה מבחינה ביטחונית.

63. בדומה, **מצופה כי גם מערכת המשפט לא תישאר מאחור ותדע להכיר בטעויות התפיסתיות מהעבר.** עד כה, פעם אחר פעם, לשיטת בית המשפט עצמו, מפלגות ערביות התקרבו לגדר הנורמטיבית שאסור לחצותה, אולם בית המשפט נקט ביחס סלחני בשם הגנה על הזכות לבחור ולהיבחר ואפשר להן ״להפגין סמוך לגדר״, על-מנת שלא יפגעו זכויות המיעוט ושוק הדעות לא יצומצם, גם אם לעיתים מפלגות אלה נוגעות ממש בגדר. אלא שכפי שראינו היטב, קירבה לגדר שוב ושוב יש לה מטרה אחת ויחידה – להרדים את המערכת כדי לחצות את הגדר בבוא העת, כרעם ביום בהיר, כאשר אף אחד לא יהיה מוכן לכך, למעט מי שהתריע אך דעתו הושתקה והוא ״זכה״ להיקרא גזען, עילה שדווקא פורשה בהרחבה לעומת 2 העילות האחרות כאמור.

<u>נתונים על האיומים הפנימיים מתוך דו״ח מיוחד של מבקר המדינה</u>

64. המקרה של סמי אבו שחאדה והמאמר שפרסם אינו חריג במיוחד בנוף הישראלי. לאורך שנות המדינה חברו כוחות מתוך המדינה אל האויב וסייעו לו – אם בתמיכה מעשית ואם בתמיכה רעיונית ואוהדת. האבסורד הוא שלמרות זאת – אבו שחאדה חופשי להתמודד בבחירות לכנסת.

65. על אופי האיומים הפנימיים ורמתם ניתן ללמוד, בין היתר בפרק ״השיטור ואכיפת החוק בערים מעורבות באירועי שומר החומות ובעת שגרה״ בדו״ח ביקורת מיוחד שפרסם מבקר המדינה בנושא ״הערים המעורבות״, תשפ״ב-2022 (מיום 27.7.22)[7] (להלן: **״דו״ח המבקר״**; ההדגשות <u>אינן</u> במקור – ז.ו.). מדו״ח זה עולה, כי ישנם כוחות בתוככי מדינת ישראל, אשר חוברים בשעת מלחמה אל אויבינו ועושים עמם יד אחת כדי לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה באמצעות השלטת טרור ברחובות ערי ישראל. להלן קטעים רלוונטיים מתוך הדו״ח:

[6] https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ryzhcr0g0

[7] https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7521-1.aspx.

"ב-10.5.21, בעיצומו של יום ירושלים, פרצו עימותים אלימים ברחבי הארץ. בעקבות ירי רקטות מרצועת עזה לאזור הדרום ולאזור ירושלים פתח צה"ל במבצע שומר החומות. בזמן המבצע – שנמשך 11 יום, עד 21.5.21 – הותקפו ארגוני הטרור ברצועת עזה, שממנה שוגרו אלפי רקטות מרצועת עזה לשטח ישראל. בד בבד, התרחשו בזמן המבצע תקריות קשות, ברצף של אירועי אלימות קיצונית שפרצה בירושלים והתלקחה לכלל המגזר הערבי, ביישובים ערביים וביישובים מעורבים. אירועים אלו כללו חסימות צירים, הצתות, ירי, דקירות, מעשי לינץ', יידויי אבנים, השלכת בקבוקי תבערה, הצתת מבנים ועסקים וניסיונות לפגיעה באנשי כוחות הביטחון. במסגרת ההתפרעויות האלימות בוצעה פגיעה נרחבת בסמלי שלטון; הושחתו בתי כנסת; היו פגיעות בנפש, פציעות ונזקים כבדים לרכוש. בשיא האירועים השתתפו כ-6,000 אזרחים מקרב ערביי ישראל. כ-3,200 איש נעצרו, מהם כ-240 יהודים. סך הכול תועדו באירועים כ-520 מוקדי הפרות סדר, בהם נהרגו 3 אזרחים ונפצעו מאות, בהם 306 שוטרים ... הנזק הכספי הכולל שנגרם באירועים מוערך בסך של כ-48 מיליון ש"ח לרכוש אזרחי וכ-10 מיליון ש"ח לרכוש המשטרה" (עמ' 17, 77-70 לדו"ח המבקר).

ובמסגרת הפירוט לפי ערים צוין (עמ' 88-79 לדו"ח המבקר):

"אירועי שומר החומות בלוד החלו ב-10.5.21 בהפגנה שנערכה ליד המסגד במתחם המכונה משולש הדתות. האירוע התפתח להפרות סדר קשות ולאלימות, שכללו בין היתר חסימת כבישים, יידוי אבנים על רכבים ועל כוחות משטרה וכיבוי, ירי זיקוקים, שריפת פחים, הנפת דגלי חמאס ופלסטין ושריפת דגל ישראל. במסגרת האירועים התרחשו בעיר מאות תקריות קשות של הפרות סדר שבהן נהרגו תושב יהודי (בעקבות לינץ' שביצעו בו פורעים) ותושב ערבי (שנהרג מירי שבוצע תוך כדי התפרעות); 5 תושבים נפצעו מירי; 5 נפצעו מדקירות; אחרים נפצעו עקב יידויי אבנים ותקיפות אלימות. דווחו 16 אירועי ירי, 90 מקרי הצתות, 46 יידויי אבנים, 35 מקרי אלימות; 350 אירועי חבלה במזיד ברכב; השלכת עשרות בקבוקי תבערה; פגיעה ב-8 בתי כנסת (5 מהם הוצתו); שריפת נקודת משטרה ובית ספר יסודי. ניזוקו 71 בתי מגורים ועסקים ו-58 רכבים נשרפו או נבזזו. נזק כבד, הנאמד בסך של מעל 7 מיליון ש"ח, נגרם לסמלי שלטון, לרכוש ציבורי ולתשתיות, בכלל זה בניין העירייה, מוזיאון הפסיפס, מתנ"סים, ניידות משטרה, ניידות כיבוי, ומצלמות.

...

אירועי שומר החומות בעכו החלו בהפגנה שנערכה בכיכר התותח שבכניסה לעיר העתיקה ב-11.5.21 והתפתחה להפרת סדר חמורה ולאלימות. באירועים הבולטים שהתרחשו בעכו בזמן ההתפרעויות יצוינו חשד לרצח (בעקבות הצתת מלון האפנדי בעיר העתיקה, שהובילה למותו של אזרח יהודי שהתארח במקום); אירועי לינץ' שבהם נפצעו קשה שלושה תושבים; ירי לעבר שוטרים; הצתות רכבים, עסקים, מסעדות, צימרים, אכסנייה, בית מלון, מבנים ציבוריים ונקודת משטרה.

...

עוד קודם לאירועי שומר החומות התרחש ביפו אירוע תקיפה חמור. ב-18.4.21, בשבוע הראשון של חודש הרמדאן, תקפו שני צעירים ערבים את ראש ישיבת ההסדר שביפו ואת מנהל הישיבה באגרופים ובבעיטות בעת שהגיעו לבחון קניית

נכס לטובת מעונות לישיבה. תקיפה זו בוצעה על רקע פרסומים בתקשורת וברשת הטיקטוק על אודות אירועים שבהם הותקפו יהודים על ידי בני החברה הערבית (אתגר ה-TikTok).

אירועי שומר החומות עצמם נפתחו בגזרת תחנת יפו עוד ביום 9.5.21, בשורה של הפרות סדר ושל אירועים לאומניים שנמשכו לאורך מבצע שומר החומות והתאפיינו בגרימת נזק לאדם ולרכוש ובפגיעה רחבת היקף בתשתיות. <u>מדי יום ביומו היו ביפו עשרות אירועי הפרת סדר של בני החברה הערבית, והם כללו ירי זיקוקים בכינון ישיר, הצתות של כלי רכב ושל פחי אשפה, פגיעה בסמלי שלטון (ניידות משטרה, מצלמות עירייה, ציוד של הרכבת הקלה), הצתת רכוש של יהודים, גרימת נזק מכוון לבתי עסק, יידוי אבנים וסלעים לעבר כוחות המשטרה, תקיפת עוברי אורח יהודים, חסימת צירים מרכזיים ועוד</u>. בלטו בחומרתם <u>אירועי תקיפה חמורה ("לינץ") שבוצעו בעובר אורח יהודי ובחייל, וכן אירוע שבו, על פי החשד, השליכו צעירים ערבים בקבוק תבערה אל תוך ביתה של משפחה ערבית ביפו (הם סברו בטעות כי במקום מתגוררים יהודים) וגרמו לפציעה קשה של ילד</u>".

מבקר המדינה אף הזכיר נקודות זמן קודמות בהן פרצו אירועי אלימות קשים, בפרט בערים המעורבות, שהתאפיינו בעיקרם בפגיעה של ערבים באוכלוסייה יהודית:

"כך למשל התרחשו באירועי אוקטובר 2000 בין היתר הפגנות, התפרעויות ותקריות חמורות בערים מעורבות, ובהן עכו, יפו וחיפה; ביום כיפור בשנת 2008 פרצו מהומות חמורות בעכו, ועימותים שהתלקחו בין ערבים ליהודים הסתיימו בהשחתת כ-100 כלי רכב וכ-30 חנויות; במהלך חקיקת חוק הלאום בשנת 2018 התקיימו הפגנות של בני החברה הערבית בערים מעורבות; לשיא הגיעו הדברים באירועי שומר החומות.

...

כך, על פי סקירת שב"כ מחודש אוגוסט 2021 העיר לוד מהווה "מוקד לאירועים אלימים על רקע לאומני" ששיאם התרחש, אמנם, בזמן אירועי שומר החומות, אך הם "עודם מתרחשים בעיר" וכוללים השלכת בקבוקי תבערה, ידוי אבנים ובקבוקים, השחתת צמיגים.

תושבים בלוד העלו בפני צוות הביקורת אירועים נוספים (ובכללם השחתת רכבים, הצתת פחי אשפה, חסימת צירים, ידויי אבנים, תקיפות פיזיות, תקיפות מילוליות, איומים, ריסוס צלבי קרס על בתי תושבים יהודים, הרס סוכות וגרימת נזק לבתי כנסת) גם בתקופות מאוחרות יותר. ביפו עמדו תושבים יהודים על אירועים של תקיפה פיזית ומילולית, ידויי אבנים, הצקות ויריקות. בעכו הלינו תושבים יהודים, על כך שבעקבות אירועי שומר החומות התפתחה בעיר תופעה של הטרדות והצקות מצד תושבים ערבים כלפי תושבים יהודים.

...

תושבים יהודים רבים (18%) חוששים להסתובב בשכונות ערביות" (עמ' 46-45).

לגבי משמעות אירועי הפרות הסדר בשעת מלחמה נכתב:

"רשות החירום הלאומית ציינה בתשובתה לביקורת מאפריל 2022 כי אירועי שומר החומות הביאו לחידוד ההבנה <u>שהאיום הלאומני הפנימי תוך כדי מלחמה הוא</u>

משמעותי ביותר, והוא מהווה אתגר קשה ביותר נוכח העובדה שאמצעים וכוח אדם צבאיים ואחרים אינם זמינים בנסיבות אלו עבור משטרת ישראל.

...

בספר האיום ותרחישי הייחוס של המשטרה תואר בין היתר איום ייחוס בהפרות סדר רב-זירתיות עקב עימות מוגבל, תחת ההנחה שתמרון של צה"ל 'יכול להוביל לקיומם של הפרות סדר בזירות רבות, עד מספר של עשרות זירות במקביל ובהיקפים שונים'. עוד תוארה אפשרות של הפרות סדר ברמה מחוזית, בין היתר על רקע הסכסוך הישראלי-ערבי. משכם של האירועים, כך צוין, 'יכול להיות במהלך של כ-20 ימים לפחות'. הם מאופיינים ב'פגיעה קשה בתשתיות ובניסיון לפגוע בכוחות הביטחון ובאזרחים בסביבה הקרובה'.

...

בתרחישי הייחוס הרלוונטיים לתוכנית צוינו פגיעה באוכלוסייה יהודית בצירים ובערים מעורבות; פגיעה בכוחות הביטחון; פגיעה בסמלי שלטון וריבונות; גרימת נזק לרכוש (ציבורי ופרטי); חסימת צירים וצמתים; ידויי אבנים בצירים; פעולות תגובה של גורמים יהודיים קיצוניים" (עמ' 68-67).

66. כל זאת בא ללמדנו על הקשר הישיר שבין האויב מבחוץ לתומכיו וסייעניו מבפנים, אשר גם מהווים אורגן בלתי נפרד של האויב החיצוני וגם אויב בפני עצמו. עקב מעמדם של האויבים מבפנים, הם בעצם מהווים כוח עוין אשר מערער את יציבות המדינה מבפנים, תוך כדי התמודדות המדינה עם האיומים מבחוץ.

67. ודוק: ברור מאליו שאין הכוונה באמור לעיל להתייחס לכל ערביי ישראל. אין ספק שבתוכם קיימים גורמים לא מעטים אשר נאמנים למדינה ו/או שאין להם כל בעיה לחיות במדינת ישראל. ואולם, בקשת פסילה זו מתמקדת באותם גורמים, כגון המשיב, אשר מבקשים לפגוע במדינת ישראל, להזדהות עם האויב תוך כדי התרחשותם של אירועי טבח מחרידים, להשיא עצות לאויב על פירות "הקרב", וברוב חוצפתם עוד מציבים עצמם כמועמדים בבחירות לכנסת.

68. וכל זאת נאמר ללמדך על החשיבות הרבה שיש להעניק לחסימת אלו אשר רואים עצמם חלק מאותו כוח עוין ו/או תומכים בו ו/או מעודדים אותו, במפורש או במשתמע. עם כל הכבוד לזכות היסוד לבחור ולהיבחר לכנסת – עליה לסגת מפני זכות הקיום של המדינה ושל אזרחיה. עליה להקיא מתוכה ולהוקיע את מבקשי רעתה, ולהרחיב את המבחנים לפסילת מועמדים בבחירות לכנסת, בפרט כאשר מדובר על עילות הפסילה הראשונה והשלישית.

ו. העילה: שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית

69. בעניין טיבי נקבעו המאפיינים הגרעיניים המינימליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ונקבע שפגיעה במאפיינים אלה תקים עילת פסילה מתוקף סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת:

"מאפיינים אלה הם בעלי היבט ציוני ומורשתי גם יחד (ראו בג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל (להלן – פרשת קעדאן), [10] בעמ' 282). במרכזם עומדת זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל, שהיהודים יהוו בה רוב; עברית היא שפתה הרשמית המרכזית של המדינה, ועיקר חגיה וסמליה משקפים את תקומתו הלאומית של העם היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית

והתרבותית. רשימת מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות אם ביטולם או שלילתם של מאפיינים אלה היא מרכזית ודומיננטית בשאיפותיהם ופעולותיהם, והם פועלים נמרצות להגשמת שאיפות אלה, וניתן להוכיח כל זאת בראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות" (פיסקה 12 לפסק דינו של הנשיא ברק).

ובהמשך, בית המשפט ערך הבחנה בין האפשרויות לשאיפה ל"מדינת כל אזרחיה":

"אם המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה" מכוונת אך להבטחת השוויון בין האזרחים בתוך הבית פנימה תוך הכרה בזכויותיו של המיעוט החי בתוכנו, אין בכך כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לעומת זאת אם המטרה של היות ישראל 'מדינת כל אזרחיה' מכוונת ליותר מכך, והיא מבקשת לפגוע ברציונל המונח ביסוד הקמת המדינה ובכך לשלול את אופייה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, כי אז יש בכך כדי לפגוע במאפיינים הגרעיניים והמינימליים המאפיינים את מדינת ישראל כמדינה יהודית" (שם, בפיסקה 13).

70. הדברים חזרו על עצמם גם בפסקי דין שבאו לאחר מכן (ראו למשל עניין **כסיף**, בפיסקה 52).

71. במספר מקרים התבקשה פסילת מועמדים ו/או רשימות עקב שאיפתם להנחיל במדינת ישראל את עיקרון "מדינת כל אזרחיה", אולם בית המשפט העליון לא ראה מקום לפסילתם [ראה למשל עניין **טיבי**; עניין **בל"ד**; עניין **זועבי הראשון**; א"ב 1095/15 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' זועבי**, פורסם בנבו פסקה 5 (10.12.2015) (להלן: **"עניין זועבי השני"**)].

72. <u>תפנית במגמה הפסיקתית</u> בעניין זה ניתן למצוא בעניין **כסיף**. בעניין **כסיף** נדונה, כראיה מרכזית עדכנית לפסילה בגין השאיפה ל"מדינת כל אזרחיה" הצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה שביקשו <u>חברי מפלגת בל"ד</u> בכנסת ה-20 להניח על שולחן הכנסת. בסעיף המטרה של הצעת החוק נקבע כי היא נועדה לעגן בחוק יסוד את "עקרון האזרחות השווה לכל אזרח, תוך הכרה בקיומם ובזכויותיהם של שתי קבוצות הלאום, היהודית והערבית, החיות בגבולות המדינה, המוכרים על פי הדין הבינלאומי". בנוסף, בהצעת החוק נוסחו מחדש התנאים לרכישת אזרחות, והוצע כי סמלי המדינה וההמנון ייקבעו בחוק ברוח הצעת חוק היסוד. בסופו של יום, דחתה נשיאות הכנסת את האפשרות להנחת ההצעה על שולחן הכנסת, מהטעם שהצעת החוק שוללת את מדינת ישראל כמדינה יהודית. באשר להצעה להגדיר מחדש את סמלי המדינה וההמנון, קבע יועמ"ש הכנסת כי המדובר בהוראה השוללת את העיקרון לפיו "עיקר סמליה" של המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי. וכך נאמר בעניין זה ע"י כב' הנשיאה חיות:

"אם לא די בכך, בעתירה שהגישו חברי בל"ד בכנסת ה-20 נגד החלטת נשיאות הכנסת למנוע את הנחתה של הצעת החוק על שולחן הכנסת, צוין במפורש כי הצעת החוק הנ"ל <u>תואמת את מצעה של בל"ד</u>.

<u>דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם עמד בית משפט זה בעניין טיבי. העובדה כי המהלך שננקט על ידי חברי בל"ד בהקשר זה היה מהלך דמוקרטי – הגשת הצעת חוק – אין בה כדי להוליך למסקנה שונה</u>. אכן, <u>מדובר בפעולה משמעותית מצד חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה-20 בניסיון להוציא מן הכוח אל הפועל – בדרך של הצעת חוק – פרוגרמה פוליטית ותפיסת עולם אשר שוללת את קיומה של מדינת

<u>ישראל כמדינה יהודית</u>. דומה כי רע"ם-בל"ד ערה הייתה למשמעות שראיה זו נושאת עמה אך לטענתה אין לייחס לה משקל מכריע בהליך דנן, בין היתר, בהינתן העובדה שמדובר בראיה אחת בלבד (ולכל היותר שתיים אם רואים בעתירה ראיה נפרדת לעניין זה) וכן בהינתן הרקע להגשת הצעת החוק ולכך שהוגשה בתגובה להליכי החקיקה של חוק הלאום. <u>טיעונים אלה מנסים למעט מן המשקל המשמעותי שנושאות ראיות אלה ומקובלת עלי בעניין זה עמדת היועץ המשפטי לממשלה שאילו רשימת בל"ד לבדה ובה חברי הכנסת שכיהנו בכנסת ה-20 והגישו את הצעת החוק, היו מבקשים עתה להתמודד מחדש בבחירות לכנסת ה-21, היה מקום לבחון בכובד ראש שמא בשל שתי הראיות הללו חוצה מפלגת בל"ד את קו פרשת המים</u> אשר סומן בעניין טיבי והמפריד בין מי שדוגל בעקרון של "מדינת כל אזרחיה" על מנת להשיג שוויון אזרחי <u>ובין מי שמבקש לשלול את המאפיינים הגרעיניים המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית</u>. אילו עמדנו בצומת זה היינו ככל הנראה נדרשים לבחון גם את סוגיית תחולתו של מבחן ההסתברות בבואנו ליישם את עילת הפסילה שבסעיף 7א(א)(1) לחוק היסוד, סוגיה שכזכור נותרה בצריך עיון בעניין טיבי וכן בפסקי הדין שבאו בעקבותיו" (פיסקה 58 לפסק דינה של כב' הנשיאה חיות).

73. עם זאת, בית המשפט לא אישר במקרה זה את פסילת רשימת בל"ד מסיבה טכנית:

"ואולם, הרשימה שפסילתה נתבקשה היא רשימה משותפת של רע"ם-בל"ד ומקובלת עלינו עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי עובדה זו נושאת משקל בעת שבוחנים את עילות הפסילה. כמו כן יש לזכור כי ככל שהדבר נוגע לנציגי בל"ד ברשימה איש מבין אלה המוצבים במקומות ריאליים אינו נמנה עם החברים שהגישו מטעמה את הצעת החוק. כמו כן, הוצהר על ידי שחאדה בתצהיר שהגיש לוועדת הבחירות כי הוא אישית ובל"ד – על כל המועמדים מטעמה לכנסת – מחויבים לעקרון "מדינת כל אזרחיה" המשתקף במצעה של המפלגה כפי שנבחן ואושר בעניין טיבי, בעניין בל"ד, ובעניין זועבי הראשון והשני. בהינתן כל האמור לעיל, וכן בהינתן אמות המידה המחמירות שהותוו בפסיקה לפסילת רשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת, הגענו למסקנה כי אין מקום לפסול את רשימת רע"ם-בל"ד בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית" (שם).

74. והנה, גם הפעם רשימת בל"ד, בראשותו של המשיב, שעמדה על סף פסילה – חברה ל"רשימה משותפת". משום כך – הבקשה מופנית באופן אישי כלפיו, על מנת להתגבר על הקושי הטכני שעמד בבסיס ההחלטה שלא לפסול את כל הרשימה. אמנם, נכון היה לבקש פסילה של כל מפלגת בל"ד, אולם נוכח הקושי הטכני כאמור, תתמקד הבקשה במשיב בלבד.

75. טרם כניסה לסקירת הראיות יובהר, כי המבקשים אינם מתעלמים מפסק הדין שניתן בעניין בל"ד בבחירות לכנסת ה-25 (ע"ב 6668/22 **בל"ד ברית לאומית דמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25**). באותו מקרה, התקבל ערעורה של בל"ד נוכח דלות הראיות, ו"בקשת פסילה לקונית הנעדרת תשתית ראייתית מבוססת" (פיסקה 19 לפסק הדין של הנשיאה, אסתר חיות). בשונה, במקרה דנן ישנן ראיות במסה משמעותית, ואף משמעותית ביותר, אשר יש בהן לא רק היתר לפסילת המשיב, אלא שתוצאה זו אף מתחייבת.

<u>שלילת יהדותה של המדינה – הפן הראייתי</u>

76. כאמור, הראיה המרכזית הינה המאמר שפרסם המשיב ביום 8.10.23 באתרים "אל־ערבי אל־ג'דיד" ו"עראב 48". בשים לב לקביעות שניתנו בעניין **כסיף**, ניכר שדי בכך כדי להביא לפסילתו של המשיב מהתמודדות בבחירות לכנסת. אולם, ישנן עוד ראיות משמעותיות, אשר כולן ביחד <u>מחייבות</u> את פסילתו.

77. בפרק זה, העוסק בעילת שלילת היות המדינה מדינה יהודית נראה שהמשיב מהתל הן בציבור הישראלי והן בבית המשפט העליון, ככל הנראה מתוך נקודת מוצא ולפיה הוא יזכה להגנה כמעט בכל סיטואציה.

78. כך, בעוד שבעניין כסיף הוצב תמרור אזהרה ברור מאוד על מעברה של בל"ד את סף הפסילה בעת היותה נושאת את דגל הפיכת מדינת ישראל למדינת "כל אזרחיה", ובעוד שהובהרה היטב בפסק דין זה שמדובר בשלילת "המאפיינים הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית" – המשיב המשיך גם לאחר מכן להצהיר ברישׁ-גלי שזוהי מטרתה של מפלגת בל"ד (וממילא שלו-עצמו).

ריאיון באתר ynet – 28.6.26

79. בריאיון מצולם ומוקלד באתר ynet מיום 28.6.26[8], לאחר שהמראיינת (אלכסנדרה לוקש) אמרה למשיב ש"אנחנו מדינה יהודית, השיב אבו שחאדה (החל מדקה 34:05): "**<u>בדיוק בשביל זה ייסדנו את בל"ד</u>. אנחנו באנו ואמרנו שבעינינו, בתפיסת העולם שלנו, אנחנו לא כופים אותה על אף אחד. אנחנו מנסים לשכנע בדרכים חוקיות <u>שאנחנו חושבים שיש ניגוד</u>, יש משהו לא תקין, לא עובד <u>ב'יהודית ודמוקרטית'</u>. <u>אנחנו מאמינים שישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה</u>**".

*** **קובץ הקלטת הריאיון מצורף <u>כנספח "1"</u>**

ריאיון לאתר "שיחה מקומית" – 23.8.22

80. בריאיון שנתן המשיב לאתר "שיחה מקומית" הוא אמר, בין היתר: "**הרי מלכתחילה לא האמנו שאחרי שנתיים תקום מדינת כל אזרחיה, <u>אבל זה הכיוון, זה המצפן, זה מאבק ארוך טווח</u>**"[9].

*** **צילום מסך מקטע הריאיון הרלוונטי מצורף <u>ומסומן "2"</u>**

ריאיון באתר ynet – 9.8.22

81. בריאיון מצולם באתר ynet מיום 9.8.22[10] אמר המשיב (מדקה 11:49): "**... ואנחנו מציגים פיתרון שוויוני לכל האזרחים במדינה, יהודים וערבים, <u>שנקרא פתרון 'מדינת כל אזרחיה'</u>, שהמשטר הפוליטי בה מבוסס על עקרונות של שוויון, צדק וזכויות אדם**".

*** **קובץ הקלטת הריאיון מצורף <u>כנספח "3"</u>**

---

[8] https://www.ynet.co.il/news/article/b1vz11f0ggl

[9] https://www.mekomit.co.il/בגלל-הישיבה-ברשימה-המשותפת-עשינו-המון

[10] https://www.ynet.co.il/news/article/r1kcmnjrq

מצהיר במליאת הכנסת על מטרה לשנות את אופי המדינה ל"מדינת כל אזרחיה"

82. בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ביום 28.7.21 ביקש המשיב, בהיותו חבר כנסת, למסור "הודעה אישית", שלמעשה הייתה נאום. במסגרת הנאום ביקש אבו שחאדה לשנות את אופייה והגדרתה של המדינה[11]: **"בל"ד ידועה בפרויקט שלה "<u>מדינת כל אזרחיה</u>""** (עמ' 134 לפרוטוקול), ובהמשך: **הפתרון שלנו זה שהמדינה <u>תשתנה</u> להיות <u>מדינת כל אזרחיה</u>"** (עמ' 138 לפרוטוקול). קטע הנאום אף הועלה לחשבון הפייסבוק של מפלגת בל"ד[12] (ראו שם בדקה 1:35 ובדקה 4:03).

*** **החלק מהפרוטוקול עם נאום המשיב (שער + עמ' 140-131) מצורף <u>ומסומן "4"</u>**

ז. <u>העילה: תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל</u>

83. בעניין טיבי כתב כב' הנשיא ברק:

> **"אכן, הדמוקרטיה רשאית למנוע ממי שתומך במאבק מזויין נגדה מלהשתתף בבחירות. <u>גם מי שסבור כי יש לצמצם את העילות למניעת השתתפות בבחירות מסכים כי הדמוקרטיה רשאית למנוע את השתתפותן של רשימות מועמדים, אשר נוקטות באלימות או תומכות באלימות כמכשיר לשינוי פני המשטר</u> ... הדמוקרטיה רשאית – בלא שתאבד על ידי כך את אופייה כדמוקרטיה – להתגונן כנגד מי שנאבק בה במאבק מזויין"** (פיסקה 17).

> ובהמשך: "**<u>ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים – או המועמד הבודד – אשר אינם נוטלים, הם עצמם, חלק פעיל במאבק מזויין, אך הם תומכים במאבק זה</u>. תמיכה זו יכולה להיות חומרית, וכמוה כנטילת חלק במאבק עצמו. <u>תמיכה זו יכולה להיות פוליטית</u>. זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה כנגד תמיכה פוליטית זו. <u>תמיכה פוליטית זו יכולה ללבוש צורות שונות, אשר מעניקות לגיטימציה למאבק המזויין נגד המדינה</u>**" (פיסקה 18).

84. בהתייחס לפרשנות המצמצמת הנהוגה בבית המשפט העליון, כתב כב' השופט רובינשטיין (כתוארו אז) בעניין זועבי השני (פיסקאות מו-מז) (כמה מפתיע – זועבי אף היא כיהנה מטעם מפלגת בל"ד):

> **"לפנינו מספר אמירות פומביות של חברת-הכנסת זועבי, בהן הסתייגה מכינוין של פעולות חמורות על רקע לאומני פעולות טרור, והצביעה על השליטה הישראלית בגדה המערבית (באיו"ש) כגורם שבבסיסן. לדידה של חברת-הכנסת זועבי אין בבחירה שלא להשתמש במינוח טרור כלפי פעולות של פלסטינים, ובעצם ההצבעה על השליטה הישראלית כגורם שבבסיס הפעולות הללו, כדי להוות הצדקה או מתן לגיטימציה לאותן פעולות. לדידי, <u>אין מקום להלום טענות אלה</u>. לעניין המונח 'טרור' כתבתי במסגרת פרשת זועבי השניה** (בג"ץ 6706/14 **ח"כ זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת** – ז.ו.) **כי 'כידוע יש בתבל ומלואה ובמשפט הבינלאומי ויכוחים על הגדרת טרור, וכבר אמר מי שאמר, כי לוחם חרות בעבור האחד הוא טרוריסט בעבור השני. אבל היש אדם אנושי ובר דעת שלא יראה בחטיפת נערים והריגתם בדם קר אלא טרור? האם השחרור הלאומי שמייחלת לו ח"כ זועבי בעבור הפלסטינאים צריך לעבור דרך פשע טרור נתעב?**

[11] https://fs.knesset.gov.il//24/Plenum/24_ptm_605772.doc
[12] https://www.facebook.com/watch/?v=207813691353062

בנוסף, בחירה טרמינולוגית זו מתעצמת במיוחד, נוכח העובדה שבאה בצמידות להצבעתה של חברת-הכנסת זועבי לעניין הטענה כי השליטה הישראלית בגדה המערבית היא הגורם היחיד העומד בבסיס אותן פעולות טרור, תוך התעלמות מבחירתם של הטרוריסטים רוצחי הנערים לעשות את מעשיהם הנפשעים, על הקלון המוסרי בכך. כאשר שני הרכיבים הללו מופיעים כמקשה אחת, על אחת כמה וכמה יקשה שלא לראות בכך מתן לגיטימציה לפעולות הטרור".

85. באותו עניין הוסיף כב' השופט רובינשטיין בנוגע לאמירה אחרת של זועבי – שקראה להטיל מצור על מדינת ישראל (פיסקה נ לפסק דינו):

"ראיה נוספת המובאת בבקשות הפסילה הוא המאמר שפרסמה חברת-הכנסת זועבי ביום 13.7.14 בו קראה, במהלך מבצע 'צוק איתן', להפסקת התיאום הבטחוני עם ישראל ועל הטלת מצור עליה. על מאמר זה כבר חויתי דעתי בפרשת זועבי השניה, כי 'דברים אלה אינם ראויים להיקרא כטקסט קדוש רב פירושים, אך נוכח הדבק הדברים שעניינו 'בשילוש הנפשע (של ישראל – א"ר): הגדר, המצור, והתיאום', קשה מאוד לפרש את הקריאה 'להטיל מצור על ישראל' כ'מצור מדיני' גרידא (לא שקריאה כזו מותרת ולגיטימית מניה וביה), אלא כמצור חמוש [...] מדובר באמירה שאין עמה הסבר [...] ושמשמעה בפשטות חבירה לאויבי המדינה".

ועוד (פיסקה נא): "**לבסוף, לכל שנאמר מעלה יש להוסיף את השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי ביום 29.8.14 באירוע בכפר כאבול שבצפון הארץ, במסגרתו נחגגה ההתנגדות הפלסטינית בעזה במהלך מבצע 'צוק איתן'. גם כאן, קשה שלא לראות בעצם ההשתתפות באירוע מעין זה, ובדברים שאמרה חברת-הכנסת זועבי באותו מעמד, אלא כתמיכה במאבקו המזוין של שלטון החמאס בישראל. באירוע דיברה חברת-הכנסת זועבי בזכות ההתנגדות הפלסטינית. עיקר 'ההתנגדות הפלסטינית' במבצע 'צוק איתן', שבו מדובר, באה לידי ביטוי במאבק מזוין של שלטון החמאס בישראל, שכללה תקיפה של אזרחים, לפיכך, לא ברור כיצד ניתן להבין את דבריה של חברת-הכנסת זועבי כמכוונים להתנגדות אחרת שאינה התנגדות חמושה. ונזכיר כי עסקינן בתמיכה בארגון החמאס, ואין מדובר באויב החולק, למשל, על גבול או על נושא פרטני פלוני או אלמוני, אלא בארגון הרוצה בהשמדת מדינת ישראל, ואין לדעתי מקום לקריאה 'מתונה' של ניסוחים 'מכובסים' של הסברים לאחר מעשה כדי לעמוד על כך**".

86. תיקון מס' 46 לחוק יסוד: הכנסת בא, בין היתר, במטרה "**להרחיב את האפשרות להוכיח תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל לשם מניעת השתתפות מועמד בבחירות לכנסת. כדי להתמודד עם קשיים ראייתיים, מוצע לקבוע כי בנסיבות של השתתפות בפעילות פלילית נגד מבצע צבאי של צה"ל או של הבעת תמיכה פומבית בפעילות טרוריסטית או בלתי חוקית נגד מדינת ישראל או אזרחיה, בשל היותם אזרחי ישראל, יוטל על המועמד להוכיח שפעילות זו אינה מהווה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל**" (מתוך דברי ההסבר להצה"ח).

אמנם, בית המשפט העליון קבע בעניין **כסיף**, כי "**הרף הראייתי המחמיר אשר הותווה בפסיקה לאורך שנים והנדרש להוכחת התקיימותן של עילות הפסילה בעינו עומד**". אולם, לאור האמור לעיל, ובפרט נוכח טבח 7/10, ניכר שהגיעה העת לבחון זאת מחדש, ולאמץ את כוונת המחוקק שבאה לידי ביטוי בדברי ההסבר – בעניינים הנוגעים לשאלות קיומיות ובטחוניות של מדינת ישראל, תורחב הפרשנות לגבי מעשיהם ו/או התבטאויותיהם של המשיבים בבקשות הפסילה.

87. לבסוף, בע"ב 5487/19 **גיל סגל נ' איתמר בן גביר** נאמר בעניינה של היבא יזבק, שאף היא הייתה אז מועמדת מטעם מפלגת בל"ד, שהיוותה את אחד המרכיבים של הרשימה המשותפת:

> **"לעומת זאת, הציגו המערערים ראיות מטרידות ביותר מעמוד ה"פייסבוק" של ח"כ היבא יזבק ... בהעדר הסבר כלשהו עשויות ראיות אלה בהחלט להתפרש כהבעת הזדהות ותמיכה מצדה בגורמים שונים – ובהם המחבל סמיר קונטאר שהורשע ברצח של ארבעה ישראלים בפיגוע בנהריה בשנת 1979 – הנוטלים חלק במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ובארגוני טרור. משבחרה הרשימה המשותפת שלא להגיש תצהיר מטעם יזבק ולהשיב לשאלות ולהבהרות הנדרשות בהקשר זה על פי המתכונת שקבע יו"ר ועדת הבחירות כמפורט לעיל, עומדים הדברים בחזקתם ויש לזקוף אותם לחובתה"** (פיסקה 39 לפסק דינה של הנשיאה חיות).

88. עם זאת, במקרה הקונקרטי לא נפסלה יזבק גם בנימוק טכני – מאחר ולא התבקשה פסילתה הפרסונלית, אלא התבקשה פסילת כל הרשימה המשותפת – בקשה שכאמור לא אושרה.

תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל – הפן הראייתי

89. אמנם, אבו שחאדה נזהר לרוב בתבטאויותיו, לבל ייחשפו עמדותיו האמיתיות הכוללות תמיכה בטרור נגד מדינת ישראל. אולם, מדי פעם "מעד" המשיב בלשונו באופן אשר חשף את פרצופו האמיתי – התבטאויות ומעשים אשר מצביעים באופן ברור וחד משמעי על תמיכתו במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ו/או אזרחיה ו/או כוחות הביטחון שלה.

תמיכה ואהדה בשלושה מחבלים מסוכנים שחוסלו

90. ביום 8.2.22 פרסם אבו שחאדה רשומה (פוסט) בחשבון הפייסבוק שלו[13], ובו כתב (תרגום מערבית לעברית): **"התהילה והנצח לשהידים של העם שלנו החפים מפשע"**, וצירף תמונות של המחבלים **אדהם אל-שישאני, מוחמד אבו אל-ראאד ואשרף אל-מבסלט**.

91. פרסום הרשומה ע"י המשיב נעשה בעקבות חיסול שלושת מחבלים אלו באותו היום בשכם ע"י כוחות הביטחון של ישראל, לאחר שביצעו פיגועי ירי ותכננו פיגועים נוספים. "החוליה, לפי מערכת הביטחון, הייתה אחראית לשורת פיגועי ירי לעבר כוחות צה"ל בשבועות האחרונים"[14].

***** צילום מסך של הרשומה וכן תדפיס הכתבה באתר ynet, מצורפים ומסומנים "5"**

תמיכה ואהדה במחבל שהורשע בחטיפת ורצח חייל

92. ביום 5.5.22 פרסם אבו שחאדה רשומה בפייסבוק[15], אליו צירף תמונה של אמו של המחבל הרוצח כרים יונס כשהיא מנשקת תמונה של כרים, ובו כתב (תרגום מערבית לעברית):

> **"השתתפנו זה עתה, לצד מאות מבני עמנו, בהלווייתה של המנוחה היקרה שלנו, האם הסבלנית והאיתנה סובחייה יונס (אום כרים), שחיכתה לבנה האסיר כרים יותר מ-40 שנה כדי לנשק את מצחו ולחגוג את שחרורו. אולם היא הלכה לעולמה חודשים אחדים לפני מועד שחרורו, במעמד המשקף את הטרגדיה של עמנו**

[13] https://www.facebook.com/share/p/191KPEbXXP
[14] קישור לידיעה על החיסול: https://www.ynet.co.il/news/article/s110ucy1c.
[15] https://www.facebook.com/share/p/19czdrK7kT

הפלסטיני ואת פשעי הכיבוש, המונע מבן להיפרד מאמו בנסיבות הקשות והאכזריות ביותר שאדם יכול לחוות.

תנחומינו הכנים <u>לוותיק האסירים הפלסטינים כרים יונס, לכל בני תנועת האסירים הפלסטינית, לאחים בתנועת פת"ח ובארגון לשחרור פלסטין, ולכל עמנו הפלסטיני</u> בכל מקומות הימצאו, על האובדן הכואב הזה.

רחמים לנשמת אום כרים, חירות לאסירי החירות".

***** צילום מסך של הרשומה בצירוף תרגום לעברית מצורף <u>ומסומן "6"</u>**

93. ומיהו אותו כרים יונס שאבו שחאדה מנחם ומעריץ? יונס, ביחד עם מאהר יונס, חטף ורצח את החייל אברהם ברומברג בשנת 1980, והפך לאייקון ומושא להערצה בקרב תומכי הטרור[16].

94. מספר חודשים לאחר מכן, בחודש ינואר 2023, הגיע המשיב לחלוק כבוד לאותו כרים יונס, לרגל שחרורו מהכלא בתום ריצוי תקופת המאסר שהושתה עליו[17]. מדיווח באתר "הקול היהודי" עולה, כי באירוע זה בו השתתף אבו שחאדה נכחו גם, בין היתר, בכירי הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית (אשר הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת – ז.ו.) – ראאד סאלח וכמאל חטיב, כמו גם המרגל המשוחרר מוחמד כנענאה ועוד[18].

***** צילום מסך של הידיעה מצורף <u>ומסומן "7"</u>**

תמיכה ואהדה באנשי טרור מורשעים

95. ראאד סלאח הוא ראש הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית, אשר הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת[19] והשתחרר מהכלא ביום 13.12.21, לאחר שריצה 28 חודשי מאסר בגין הסתה ותמיכה בארגון טרור[20]. **<u>סמי אבו שחאדה הגיע לקבל את פניו של סלאח, והעלה רשומות עם תמיכה בו</u>**.

96. ביום 14.12.21 פרסם אבו שחאדה רשומה בפייסבוק[21], אליה צירף תמונה שלו לוחץ יד לאיש הטרור המורשע ראאד סלאח, ובו כתב (תרגום מערבית לעברית):

"ברוך הבא, שייח', אל חיק משפחתך ואנשיך.
בעת <u>קבלת פניו של השייח' ראאד סלאח</u> באום אל-פחם היקרה ללבנו, מסרתי לו את ברכותיהם ואהבתם של בני עמו ביפו ובלוד ושל כל בני עמנו לאורכה ולרוחבה של המולדת. <u>שובו של השייח' ראאד אל חיק עמו חשוב מאוד בתקופה מכרעת זו בתולדות עמנו. אנו זקוקים לתפקידו המוכר בחיזוק האחדות הלאומית ובשמירה על עקרונות היסוד של עמנו ועל ירושלים ואל-אקצא.</u>
עמנו שב ומדגיש את דבקותו בעקרונות היסוד הלאומיים. <u>אנו חשים בכך באמצעות המשלחות והמוני האנשים המגיעים לקבל את פני השייח' ולברכו.</u>
החירות יאה לך, אחי אבו עומר... ואנו מייחלים לחירות לכל האסירים והאסירות, כדי שישובו אל חיק עמם".

***** צילום מסך של הרשומה בצירוף תרגום לעברית מצורף <u>ומסומן "8"</u>**

---

[16] ידיעה על קציבת עונשם של הרוצחים: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4273698,00.html.
[17] https://x.com/IshayFridman/status/1612424411289731073
[18] https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/מפגן_המרדה_חסר_תקדים_בלב_מדינת_ישראל
[19] ההכרזה על התנועה האיסלאמית כהתאחדות בלתי מותרת
[20] קישור לידיעה על השחרור של סלאח: https://www.ynet.co.il/news/article/rj5s11qeck.
[21] https://www.facebook.com/share/p/1BiLtNt98H

97. יום קודם פרסם אבו שחאדה פוסט עם תמונה של סלאח[22] ובו כתב (בתרגום לעברית):

"ברוך הבא אל חיק עמך ומשפחתך.
בגאוותך ובעמידתך האיתנה שברת את עריצות הכלא והסוהר. <u>ברכה לשייח' ראאד סלאח, העומד על עקרונות היסוד ודבק בזכותנו בירושלים ובאל-אקצא</u>".

***** צילום מסך של הרשומה בצירוף תרגום לעברית מצורף <u>ומסומן "9"</u>**

98. ביום 22.1.22 פרסם אבו שחאדה פוסט עם תמונות שלו עם סלאח וסגנו של סלאח, כמאל ח'אטיב. מלבד העובדה שמדובר, כאמור, בהתאחדות בלתי מותרת, אותו ח'טיב הועמד לדין בגין שלוש עבירות של הסתה לאלימות, שתי עבירות של "פרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה או הזדהות" ועבירה של הזדהות עם ארגון טרור[23]. התמונות שהעלה אבו שחאדה היו מאזכרה של בכיר התנועה האסלמית, מוחמד אבו נג'ים. הוא ציין בפוסט, בין היתר (בתרגום מערבית לעברית) שהוא נמצא "בנוכחות כבוד השיח' ראד סלאח, השייח' כמאל ח'טיב...".

***** צילום מסך של הפוסט (עם תרגום מובנה) מצורף <u>ומסומן "10"</u>**

תמיכה בטרוריסטים מפרעות בעיר לוד בתקופת "שומר חומות"

99. ביום 29.10.21 פרסם אבו שחאדה רשומה בפייסבוק[24], אליה צירף סרטון בו הוא נואם לפני קהל בעיר לוד, ובו כתב (תרגום מערבית לעברית):

"לפני כמה ימים החליטה משטרת ישראל על סגירת תיק החקירה ברצח השהיד מלוד ומהעם שלנו מוסה חסונה, למרות היות הרוצח הנפשע ידוע למשטרה וחקרו אותו כמה שעות בודדות והוא שוחרר מהר בגלל היותו יהודי שיש לו חסינות להרוג ערבים במדינת היהודים.
לוד האהובה אמרה את דבריה היום: לוד נשארת מאוחדת עם עמה, <u>ודם השהיד מוסא חסונה אינו הפקר</u>".

***** צילום מסך של הפוסט מצורף <u>ומסומן "11"</u>**

***** הסרטון יצורף אף הוא ויסומן "11"**

100. לא למותר לציין כי אותו מוסא חסונה נהרג מירי. בפרקליטות המדינה נקבע, כי אף אם היה מוכח שאחד האנשים שנחקרו בגין האירוע הוא היורה – מדובר היה בירי להגנה עצמית, לאחר שהאנשים שנחשדו בירי היו בסכנת חיים וכמעט שנעשה בהם לינץ'. מדובר היה באירוע במסגרת אירועי "שומר חומות", במסגרתו הירי הציל חיים. משיבה 2 דחתה ערר על סגירת התיק[25].

101. ביום 2.11.21 אבו שחאדה העלה רשומה לחשבון הפייסבוק שלו, ובו ריאיון שלו בערוץ 13 במסגרתו הוקרן קטע מתוך אותו נאום[26]. להלן הדברים שנשמעו באותו קטע של הנאום (מתורגמים לעברית):

[22] https://www.facebook.com/share/p/1HUEhoTSvm
[23] https://www.inn.co.il/news/493933
[24] https://www.facebook.com/share/v/1EQXCisZx2
[25] https://www.adalah.org/uploads/uploads/Hassouna_Appeal_decision_220724.pdf
[26] https://www.facebook.com/share/v/14oiWT4r75H

"ההסתה המתמשכת כנגדנו (ערביי לוד) כי האנשים (היהודים) הרגישו שהפסידו בלוד. והם הפסידו בלוד מכיוון שבחורי לוד הגיבורים החליטו שהפעם הם ניצבים מאוחדים כנגד כל ההתקפות על לוד. החבר'ה של לוד (הערבים) שברו להם (ליהודים) את האף. האנשים כועסים עד היום לא במקרה, מכיוון שתושבי לוד הערבים עמדו מאוחדים בצורה מתורבתת נגד כל התקפות הטרור של המתנחלים (דילוג בסרטון). דבר ראשון, אלף ברכות לבחורי לוד (הערבים)".

כשנשאל בריאיון אם הוא תומך באלימות (לשבור את האף), אבו שחאדה התפתל ואמר שכוונתו הייתה:

"... אמרתי בצורה תרבותית ... הכוונה שלי הייתה למאות המתנחלים שבאו מיצהר והתנחלויות אחרות במאי ללוד עם הצהרות ברורות ... אמרתי שהאף שלהם נשבר בגלל שבלוד האנשים היו מאוחדים והתארגנו ומנעו את היכולת הזאת של לבוא ולתקוף אותם ... דווקא אנחנו לא היינו אלימים. מי שהיה אלים זה מי שהתארגן באוטובוסים, בא עם נשק, עם הצהרות גזעניות מזעזעות בכל רמה שהיא ...".

***** צילום מסך של הפוסט מצורף ומסומן "12"**

***** הסרטון יצורף אף הוא ויסומן "12"**

102. הנאום האמור של אבו שחאדה נישא ביום 26.8.21 בכנס בלוד, בו קרא לשחרר את המחבלים והפורעים שנעצרו בפרעות שהיו בלוד בעת מבצע "שומר חומות"[27].

103. אין צורך לפרט מה באמת התרחש בלוד – מי היו התוקפים הטרוריסטים ומי היו הקורבנות – הכל כפי שמפורט בדו"ח מבקר המדינה שקטעים ממנו הובאו לעיל.

104. דברים אלו של אבו שחאדה הינם תמיכה ברורה ומובהקת בטרור המאורגן שהופעל כלפי מוסדות המדינה ואזרחים יהודים שלה.

105. ביום 25.12.22 דווח באתר "עראב 48" על השתתפותו של אבו שחאדה ערב קודם לכן בפגישה עם משפחות של עצורים במה שהם מכנים "מרד הכבוד", אשר התייחס לעצורים שהשתתפו בפרעות "שומר חומות"[28]. בכנס השתתף גם כמאל ח'אטיב, סגנו של סאלח שחאדה. המשיב אמר באותו כנס דברים דומים לאלו שאמר בכנס בלוד: "הדבר החשוב ביותר לזכור הוא שהצעירים שלנו שנעצרו במהלך מרד הכבוד אינם תוקפנים, אלא הגנו על עצמם מפני קבוצות מתנחלים שהגיעו בצורה מאורגנת ובאוטובוסים כדי לתקוף את אנשינו בחיפה, עכו ולוד, במיוחד לאור העובדה שמדובר במאות שנפצעו באירועי מרד הכבוד, ואנחנו לא תקפנו אף אחד".

תמיכה בארגוני טרור מוכרזים

106. ביום 22.10.21 פרסם אבו שחאדה רשומה בפייסבוק[29], אליה צירף צילום מסך של ידיעה על כך ששר הביטחון הכריז על שישה ארגונים כארגוני טרור, ובו כתב (בערבית ובעברית):

"הכיבוש הוא הטרור.

---

[27] www.kipa.co.il/חדשות/פוליטי/1115772-חכ-סמי-אבו-שחאדה-בעצרת-בלוד-יש-לשחרר-את-הפורעים-משומר-החו

[28] https://www.arab48.com/محليات/أخبار-محلية/2022/12/25/إسنادا-لمعتقلي-هبة-الكرامة-اجتماع-في-طمرة-وبحث-سبل-مواجهة-الأحكام-الجائرة

[29] https://www.facebook.com/share/p/19gvCpWGGW

ארגוני אלחק ואדמיר ושאר ארגוני זכויות אדם הפלסטיניות נאבקים למען הצדק וכנגד מכונת הטרור הגדולה שהיא הכיבוש הישראלי האכזר.
לממשלת השינוי של בנט, גנץ ועבאס נאמר: אתם יכולים לשקר לחלק מהאנשים בחלק מהזמן אך אינכם יכולים לשקר לכל האנשים כל הזמן".

***** צילום מסך של הרשומה מצורף ומסומן "13"**

107. הרשומה התייחסה לכך שביום 22.10.21 פורסם בכלי התקשורת[30] ששר הביטחון בני גנץ הכריז על שישה ארגונים של החזית העממית כעל ארגוני טרור. סמי אבו שחאדה למעשה מביע תמיכה והזדהות עם ארגונים אלו, כשבמקביל הוא מכנה את מדינת ישראל כ"מכונת טרור".

108. בהמשך לכך, ביום 18.8.22 העלה אבו שחאדה רשומה נוספת ובו תיעוד שלו במשרדי "קרן אלחק" ברמאללה, אחד מארגוני הטרור המוכרזים, ונפגש עם מנהל הארגון, שעואן גבארין[31]. אבו שחאדה כתב (תרגום לעברית):

"הגעתי לפני זמן קצר לארגון קרן "אלחק" ברמאללה הנתונה תחת מתקפה בבוקרו של יום זה, לפני זמן קצר על ידי כוחות הכיבוש הישראלי. אני מבקר אותם על מנת להביע בפניהם את תמיכתנו ברדיפה הזו. כאשר הסתערו על משרדיהם והחרימו מסמכים ורכוש וסגירת הקרן ומניעת העבודה שלהם. כך גם היה בארגונים אחרים שכינו אותם ארגוני "טרור" על ידי שר הבטחון לפני שנה והם (הארגונים) אלדמיר, מרכז ביסאן, איגוד ועדת הנשים הפלסטינית, איגוד ועדת העבודה החקלאית.
מה שלפיד וגנץ עושים הוא מעשה ברור לרדיפה והעמדה לדין למעשה הפלסטיני ואת עבודות ארגוני זכויות אדם המקצועית שמעמידה את ישראל על האשמה והאחריות סביב כל מה הפשעים שהיא מבצעת כנגד העם הפלסטיני ומפירה את אמנת זכויות האדם הבינלאומית.
בשיחתי עם האח שעואן גבארין מנהל קרן אלחק, אנו מאשרים כי אנו עם אחד ונעמוד מאוחדים בכל כוחנו מול המתקפה הזו על ארגונים פלסטינים, שבה אנו בהכרח ננצח מול היהירות של הכיבוש".

***** צילום מסך של הרשומה מצורף ומסומן "14"**

תמיכה בטרור על רקע חיסול טרוריסט ע"י ישראל

109. ביום 9.8.22 אבו שחאדה העלה לחשבון הפייסבוק שלו תיעוד של קטע מהראיון שלו באתר ynet שצורף לעיל כנספח 3. אבו שחאדה כתב ברשומה[32]:

"נשאלתי בבוקר על מה שהם מכנים "אירועים ביטחוניים" כשלמעשה מדובר בטרור ואלימות כנגד הפלסטינים על מנת לשמר את הכיבוש והכוח הצבאי הישראלי ואלימות כנגד כל מי שנלחם בכיבוש ואי הצדק".

***** צילום מסך של הפוסט מצורף ומסומן "15"**

[30] לדוגמה: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001388272.
[31] https://www.facebook.com/share/v/1cy8GkHvEx
[32] https://www.facebook.com/share/v/1ED8NKiyT8

110. בריאיון אמר אבו שחאדה, בין היתר, את הדברים שלעיל על רקע חיסולו באותו היום של המחבל המבוקש אברהים אל נבלוסי[33], וכינה את "הכיבוש" – **"אקט של טרור, וכדי להמשיך אותו אתה צריך לעשות טרור כל הזמן, וזה מה שישראל עושה והיא תמשיך לעשות"**.

תמיכה בששת המחבלים שברחו מכלא גלבוע

111. ביום 12.9.21 העלה אבו שחאדה רשומה לפייסבוק, אליה צירף הקלטת ריאיון שלו בערוץ 13, וכתב (מתורגם לעברית)[34]:

"יש עם תחת כיבוש וסובל מדיכוי והתעללות יומיומית, וזו זכותו להיאבק למען חופש וצדק".

*** **צילום מסך של הפוסט מצורף ומסומן "16"**

112. ביום 6.9.21 נמלטו 6 מחבלים מסוכנים מכלא גלבוע: זכרייה זביידי, עבדאללה עארדה, אחיו מוחמד קאסם עארדה, יעקוב מחמוד קאדרי, איהאם נאיף קממג'י ומונאדל יעקוב אינפיעאת. פרטים על מעשיהם של אותם מחבלים פורסמו באותו היום באתר "וואלה"[35].

113. בריאיון האמור הביע אבו שחאדה תמיכה ב"מאבק הצודק נגד הכיבוש", בהקשר של ששת המחבלים שברחו מכלא גלבוע. הוא אמר את הדברים בהמשך לשאלה אם הוא תומך במחבלים שברחו ועונה "העניין הוא לא תמיכה במחבלים, **התמיכה היא במאבק צודק נגד הכיבוש**". כך, בהמשך המשיך המשיב להסביר מדוע אותם מחבלים שברחו הם חלק מהמאבק של העם הפלסטיני, שהוא חלק ממנו, לפי הצהרתו.

הזדהות עם חמאס – 6.8.24

114. ביום 6.8.24 פורסם ריאיון של אבו שחאדה לערוץ הטלוויזיה "אל ערבי"[36]. כבר בדקה הראשונה לראיון דיבר המשיב על כך שההחלטה להתנקש באיסמעיל הנייה הייתה טעות, והוסיף: **"משמעות הדבר היא שישראל חייבת לשלם את המחיר על הטעות הזו"** (דקה 0:41). לאורך הראיון שזר אבו שחאדה את עמדות חמאס אל מול אמירות מצדו ש"ישראל, למרות מאמציה, לא תוכל להשיג את מטרותיה". בין היתר, אבו שחאדה קשר בין ההתנקשויות בבכירי חמאס לבין העובדה ש"זה לא מנע מהעם הפלסטיני להיאבק למען חירות, צדק, שוויון וחירות מאז ומתמיד" (דקה 03:08)

המאמר שבפתח בקשה זו – מיום 8.10.23

115. המאמר שתואר לעיל בסעיפים 24-27 הוא מזעזע בכל קנה-מידה וחושף טפחיים מהטפחים הרבים שהמשיב מסתיר. מאמר זה לבדו מהווה עילה לפסילה, לא כל שכן בצירוף יתר הראיות.

*** **המאמר משני האתרים בתוספת תרגום מצורף ומסומן "17"**

---

[33] קישור לידיעה על אל נבלוסי: https://www.ynet.co.il/news/article/rktb2yjc9.
[34] https://www.facebook.com/share/v/18HV52e7cG
[35] https://news.walla.co.il/item/3458703
[36] https://www.youtube.com/watch?v=qiOO6mRScH8

ריאיון לערוץ הטלוויזיה הטורקי TRT Arabic – מיום 30.10.23

116. בריאיון שהעניק לערוץ הטורקי TRT Arabic כשלושה שבועות לאחר טבח 7/10, אמר המשיב, בין היתר, "אני מאמין שכל זה לא יהיה מועיל בהרס הזה (שהצבא מבצע לטענתו – ז.ו.), **<u>כי הקרב האמיתי הוכרע ב-7 באוקטובר, וישראל לא תוכל להשיג זאת</u>**"[37] (דקה 11:04).

ריאיון לערוץ Al Araby – מיום 10.12.23

117. בריאיון שהעניק אבו שחאדה לערוץ **Al Araby** ביום 10.12.23[38], הביע אבו שחאדה הזדהות עם המאבק העזתי, תוך שציין (דקה 47:01): "אבל יש גם נקודה נוספת שחייבים לציין: מה שקורה בעזה מבחינת חוסן הוא הישג אגדי. אני לא מכיר מקרה דומה בהיסטוריה הצבאית, בשום שלב". הוא גם כינה את חמאס כ"לוחמי ההתנגדות" (דקה 06:04).

ח. <u>נדרש שינוי תפיסה</u>

118. המבקשים סבורים, כי לאור השינויים שחלו עם השנים ולקחים מהעבר, **<u>ובפרט נוכח טבח 7/10</u>**, עלינו לא רק להיצמד לכללי הפסיקה שנקבעו בעבר, כפי שנסקרו לעיל, אלא גם ללמוד מהעבר, ובפרט מהתקופה של שלוש השנים האחרונות, ולהשליך מכך אל העת הנוכחית.

119. כאמור, בנוגע לעזמי בשארה, בדיעבד התברר כי הספק שפעל לטובתו ולהכשרת התמודדותו לכנסת – חטא למטרה. מבקשי פסילתו באותה העת התריעו על העתיד לבוא ולא ידעו (או שידעו) מה שניבאו. בסופו של דבר, בשארה נחשד בעבירות ביטחון חמורות, שמהותן היא סיוע ממשי ותמיכה בארגוני טרור אשר מנהלים מאבק מזוין כנגד מדינת ישראל (כגון החיזבאללה).

120. מקרה זה מלמד אותנו עד כמה ההסתתרות מאחורי היתממות לגבי התבטאויות פסולות ומתן הסברים בדיעבד טומנת בחובה סכנה מוחשית ואחיזה רעיונית ומעשית באותם רעיונות פסולים.

121. לאור דברים אלו, בראי הסכנות והאיומים בפניהם ניצבת מדינת ישראל מבחוץ ומבפנים עולה השאלה שמא הדמוקרטיה המתגוננת לא באמת מתגוננת? שמא היא שמה דגש על המלחמות ה"קלות" (עילת ההסתה לגזענות), אך מוותרת דווקא במלחמות הקריטיות והקיומיות על-מנת להצטייר ליברלית, ובדרך מקריבה את גורלה וגורל בניה למבקשי רעתה? האם הצורך בהגנה על המדינה, על ערכיה ועל קיומה אינו גובר על אותם "ספקות" שמביאים פעם אחר פעם לביטול פסילת רשימות ומועמדים שנדרשת פסילתם מהעילות הראשונה והשלישית?

122. כאמור, דבריו של כב' השופט מינץ בעניין **כסיף** ובעניין **מראענה** היו בזמנו קול בודד במדבר פסילות המועמדים והרשימות. אולם, השינוי הטקטוני שעברה המדינה לפני שלוש שנים מחייב את כולנו לחשיבה והערכה מחדש. כמובן, נדרש אומץ ציבורי ומשפטי כדי להודות שקביעות העבר אינן עוד בתוקף – אך זהו צו השעה.

123. **שאלנו לעיל כשאלה רטורית ותיאורטית "האם בית המשפט היה מעלה על דעתו היום לא לפסול את עזמי בשארה ולאפשר לו להיות חבר כנסת מן המניין?** ומה מתמודד או רשימה צריכים לעשות כדי שיוגדרו ככאלו שהביעו "תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל" על מנת שימנע מהם להיבחר לפרלמנט של מדינת היהודים?.

[37] https://www.youtube.com/watch?v=X8GvQ1et6Dk
[38] https://www.youtube.com/watch?v=X8GvQ1et6Dk

124. **ובכן, אין מדובר בשאלה תיאורטית. אבו שחאדה הוא ממשיך דרכו של עזמי בשארה, אם כי ערמומי יותר בנחמדותו. הוא חברו הקרוב, הוא כותב באתריו של בשארה עמדות זהות התומכות בחמאס ושוללות את קיומה של מדינת ישראל, הוא מביע עמדות זהות. לרגע אחד ביום 8.10.2023 (או שמא ביום 7.10.23), עת שכנראה חשב שמדינת ישראל אולי לא תקום מהמצב בו היא נמצאת, הוא הרשה לעצמו לכתוב בשפה הערבית בלבד מאמר שכל כולו "חומות יריחו" גרסת אבו שחאדה, תוכנית מתקפה אסטרטגית כיצד על אויבי מדינת ישראל לפעול. מידור מלא כמו חמאס, פעילות שקטה כמו חמאס, השליית ישראל כמו חמאס וטיפוח אשליית הכסף יענה בשקט – ואז לתקוף. אלא שכאן כולנו יודעים עתה לפני, ולא אחרי. כדי שחלילה לא יאמרו בעתיד "יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ", <u>חובה לפסול את המשיב</u>.**

ט. <u>סיכום</u>

125. עניין לנו בהתקיימות העילות **הראשונה** (שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית) **והשלישית** (תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל).

126. מהמקובץ לעיל עולה תמונה קשה ומדאיגה באשר למטרותיו של המשיב ולמעשיו, כאשר הוא מנסה תמיד לגמד את תפיסותיו ולהעניק להם "הסברים" לאוזן הישראלית..

127. מהחומר המובא לעיל מוכח מעבר לכל ספק כי המשיב שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ושם לו למטרה לשנות את אופיה של המדינה.

128. עוד עולה מהחומר דלעיל, כי המשיב תומך במאבק מזוין של מדינת אויב ושל ארגוני טרור נגד מדינת ישראל.

129. הדברים מקבלים משנה-תוקף לאור אירועי "שומר חומות", אשר הינם חלק אינטגרלי מהטרור אשר מפנים ארגוני טרור כנגד מדינת ישראל, וכפי שהדברים נסקרו בדו"ח מבקר המדינה.

130. המבקשים יטענו, כי מהחומר האמור עולה בבירור שהמשיב תומך, דה-פאקטו, באלימות כמכשיר לשינוי פני המשטר.

131. המשיב תומך תמיכה מלאה במאבק מזוין נגד המדינה ונוהג לפרסם דברי אהדה למחבלים רוצחים שפלים ובני משפחותיהם.

132. לא למותר לציין כי גם התמיכה בשחרור האסירים "הפלסטיניים" הינה למעשה כסות לתמיכה במעשיהם, שמשמעותה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.

133. לא יכולה להיות מחלוקת, כי המדובר ב'מסה קריטית' של ראיות. אין כל ספק, כי המדובר בראיות "משכנעות, ברורות וחד-משמעיות".

134. המבקשים יטענו, כי כל מדינה חפצת חיים וקיום הייתה מונעת אפשרות של חברי כנסת התומכים ומזדהים עם אויביה לפעול מתוך הכנסת. לא ייתכן כי חברי כנסת מתוך כנסת ישראל יסייעו לאויב במלחמה ושלא בשעת מלחמה, במעשים ו/או בעידוד ותמיכה, יסיתו נגד המדינה ומוסדותיה, ינסו לבטל את בסיס המדינה היהודית, יקראו למאבק מזוין בישראל, ויותר להם להתמודד לכנסת בשם הדמוקרטיה.

135. דמוקרטיה מתגוננת אינה יכולה להתגונן עם ידיים קשורות מאחוריה גבה, אלא בפרט כאשר הטרור מרים ראש – עליה לצאת למלחמת חורמה במבקשים לכלותה, ובפרט אלו המבקשים לכלותה מבפנים – מתוך כנסת ישראל.

136. סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת אינו יכול להישאר כאות מתה. כוונת המחוקק ברורה, והגיעה השעה להוציאה מן הכוח אל הפועל! בהימנעות מפסילת המשיב ודומיו, סעיף 7א יהפוך לאות מתה, ובכך ייפגעו קשות מדינת ישראל, חיילי צבא הגנה לישראל והדמוקרטיה הישראלית.

137. גם לחופש הביטוי יש גבולות. מי שפועל נגד המדינה, פועל לשלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית, מי שנלחם נגד צבא הגנה לישראל, תומך במאבק מזוין של ארגוני טרור ומדינות אויב נגד מדינת ישראל ומי שמלבה את האש והיצרים, מסית לגזענות ושולל את קיומה של ישראל כמדינה יהודית אין מקומו בבית המחוקקים של אותה מדינה יהודית.

138. וכמובן שהדברים מקבלים משמעות נוספת נוכח טבח 7/10.

139. **אשר על כן ולאור כל האמור לעיל יתבקשו חברי הוועדה הנכבדים להורות על פסילת המשיב מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26**.

140. יתר הטענות ישמעו בעל פה.

מצ"ב תצהיר מטעם מבקש 2 וייפוי כח

_____

זאב וולף, עו"ד

ב"כ המבקשים

מצורפות חתימות של 14 חברי ועדת הבחירות לבקשת הפסילה של סמי אבו שחאדה:

הליכוד:

אילד בומבך

חבר הכנסת עמית הלוי

חבר הכנסת אביחי בוארון

אריאל שפירא

עוצמה יהודית:

דוד בבלי

איתיאל ניימן

ש"ס:

חבר הכנסת ארז מלול

עליזה אוזן

מנשה הלוי

הציונות הדתית:

חבר הכנסת שמחה רוטמן

הושעיה יפת הררי

ישראל ביתנו:

חבר הכנסת עודד פורר

רומן גרביץ

הימין הממלכתי:

עופר חנוך

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

בהתאם לסעיף 63(א)(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 "בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, **תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית**". לאור האמור: אנו חברי הוועדה תומכים בבקשת השר לביטחון לאומי, חה"כ איתמר בן גביר ורשימת "עוצמה יהודית" לפסול את התמודדותו של סמי אבו שחאדה לבחירות לכנסת ה-26:

עוצמה יהודית

חבר ועדה	חתימה

הליכוד

חבר ועדה	חתימה

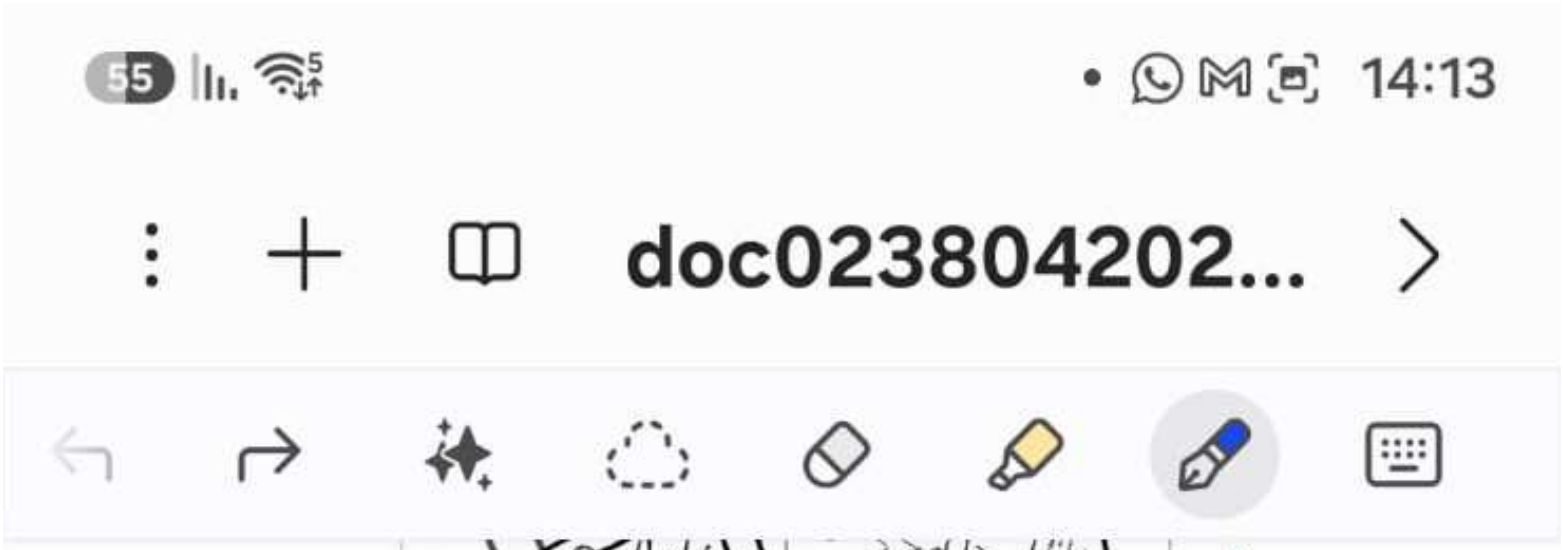
ציונות דתית

חבר ועדה	חתימה

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

נועם

חבר ועדה	חתימה



ציונות דתית

חבר ועדה	חתימה

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

נועם

חבר ועדה	חתימה

2/1

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

בהתאם לסעיף 63(א)(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 "בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, **תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית**". לאור האמור: אנו חברי הוועדה תומכים בבקשת השר לביטחון לאומי, חה"כ איתמר בן גביר ורשימת "עוצמה יהודית" לפסול את התמודדותו של סמי אבו שחאדה לבחירות לכנסת ה-26:

עוצמה יהודית

חבר ועדה	חתימה

הליכוד

חבר ועדה	חתימה

ציונות דתית

חבר ועדה	חתימה
שמחה רוטמן	

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

הושעיה הררי	

נועם

חבר ועדה	חתימה

ישראל ביתנו

חבר ועדה	חתימה

יש עתיד

חבר ועדה	חתימה

ש"ס

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

חבר ועדה	חתימה

יהדות התורה

חבר ועדה	חתימה

הימין הממלכתי

חבר ועדה	חתימה

המחנה הממלכתי

חבר ועדה	חתימה

העבודה

חבר ועדה	חתימה

דף חתימות פסילת סמי אבו שחאדה-1

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

חבר ועדה	חתימה

יהדות התורה

חבר ועדה	חתימה

הימין הממלכתי

חבר ועדה	חתימה

המחנה הממלכתי

חבר ועדה	חתימה

העבודה

חבר ועדה	חתימה

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

נועם

חבר ועדה	חתימה

ישראל ביתנו

חבר ועדה	חתימה
אלכס פרח	
רומן ברונפמן	

יש עתיד

חבר ועדה	חתימה

ש"ס

נסרק עם CamScanner

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

בהתאם לסעיף 63(א)(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 "בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, **תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית**". לאור האמור: אנו חברי הוועדה תומכים בבקשת השר לביטחון לאומי, חה"כ איתמר בן גביר ורשימת "עוצמה יהודית" לפסול את התמודדותו של סמי אבו שחאדה לבחירות לכנסת ה-26:

עוצמה יהודית

חבר ועדה	חתימה

הליכוד

חבר ועדה	חתימה

ציונות דתית

חבר ועדה	חתימה
שמחה רוטמן	

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

הושעיה הררי	

נועם

חבר ועדה	חתימה

ישראל ביתנו

חבר ועדה	חתימה

יש עתיד

חבר ועדה	חתימה

ש"ס

דף חתימות שליש חברי ועדת הבחירות לכנסת ה-26 בקשת לפסילת סמי אמו שחאדה

חבר ועדה	חתימה

יהדות התורה

חבר ועדה	חתימה

הימין הממלכתי

חבר ועדה	חתימה
אפי כהן	

המחנה הממלכתי

חבר ועדה	חתימה

העבודה

חבר ועדה	חתימה

נספחים

נספח 1	סרטון - ריאיון באתר ynet מיום 28.6.26	עמוד 46
נספח 2	ריאיון אבו שחאדה ל"שיחה מקומית" 23.8.22	עמוד 48
נספח 3	סרטון - ריאיון באתר ynet מיום 9.8.22	עמוד 50
נספח 4	פרוטוקול ישיבת הכנסת 28.7.21	עמוד 52
נספח 5	תמיכה ואהדה בשלושה מחבלים מסוכנים	עמוד 64
נספח 6	פוסט של אבו שחאדה 5.5.22	עמוד 74
נספח 7	אבו שחאדה חולק כבוד למחבל כרים יונס	עמוד 77
נספח 8	14.12.21 פוסט של אבו שחאדה	עמוד 79
נספח 9	פוסט של אבו שחאדה 13.12.21	עמוד 82
נספח 10	פוסט אבו שחאדה 22.1.22	עמוד 85

נוצר באמצעות Justi לשימוש חופשי https://law.rdn.org.il

נספח 11	פוסט אבו שחאדה 29.10.21 + סרטון	עמוד 87
נספח 12	פוסט אבו שחאדה 2.11.21 + סרטון	עמוד 89
נספח 13	פוסט אבו שחאדה 22.10.21	עמוד 91
נספח 14	פוסט אבו שחאדה 18.8.22	עמוד 93
נספח 15	פוסט אבו שחאדה 9.8.22	עמוד 95
נספח 16	פוסט אבו שחאדה 12.9.21	עמוד 97
נספח 17	מאמר 8.10.23	עמוד 99

נוצר באמצעות Justi לשימוש חופשי https://law.rdn.org.il

נספח 1

סרטון - ריאיון באתר ynet
מיום 28.6.26

עמודים 47 - 46

1

סרטון - ריאיון

באתר ynet

28.6.2026

נספח 2

ריאיון אבו שחאדה ל"שיחה מקומית" 23.8.22

עמודים 49 - 48

2

"עשינו טעויות רציניות ביותר בבל"ד"

לצד הטענות כלפי הרשימה המשותפת, יש טעויות שאתם בבל"ד עשיתם שהובילו למצב שבו אתם נמצאים היום?

"עשינו טעויות רציניות ביותר בבל"ד בשנים האחרונות. חלק גדול מהנסיגה בכוח של בל"ד, היא בגלל טעויות שלנו במנהיגות, כמו ההסכמה שצריך לדחוק את הוויכוח הפוליטי הצידה למען האחדות. כי בל"ד היא מפלגה אידיאולוגית. הרי מלכתחילה לא האמנו שאחרי שנתיים תקום מדינת כל אזרחיה, אבל זה הכיוון, זה המצפן, זה מאבק ארוך טווח. בגלל הישיבה במשותפת עשינו המון פשרות, הסברנו פחות את העמדות, נאבקנו פחות ולא יצאנו נגד השותפים שלנו בפרשת ההמלצות. ואז הפעילים (במפלגה, א"ז) אמרו 'אם כולכם אותו דבר, אז תעזבו אותנו, תעשו מה שאתם רוצים', שזה הגיוני, אי אפשר לבוא אליהם בטענות".

מה הדרישות הקונקרטיות שלכם מחד"ש ומתע"ל כדי בכל זאת לרוץ ביחד?

"ראשית, שגמרנו עם המלצות. אין לדבר על תמיכה מפנים או מבחוץ בגוש כזה או אחר. כל הניסיונות שהוביל איימן עודה, ההליכה לכנס של ג'יי סטריט, הפגנה משותפת עם השמאל הציוני בלי תיאום – כל אלה שוב לא יקרו. יש לנו דרישה שהמשותפת תתפקד כמשותפת. בנוסף, צריך להסכים על פרוגרמה, הן לטווח הארוך והן

נספח 3

סרטון - ריאיון באתר ynet
מיום 9.8.22

עמודים 51 - 50

3

סרטון - ריאיון

באתר ynet

9.8.2022

נספח 4

פרוטוקול ישיבת הכנסת
28.7.21

עמודים 52 - 63

4

דברי הכנסת

חוברת י"ז

ישיבה מ"ח

<u>הישיבה הארבעים-ושמונה של הכנסת העשרים-וארבע</u>

יום רביעי, י"ט באב התשפ"א (28 ביולי 2021)

ירושלים, הכנסת, שעה 11:00

לסיכום, אני חשבתי שהצעת החוק הזאת תזכה לרוב גדול, כי אני חושב שמרבית חברי הבית – 90% מחברי הבית מסכימים איתי, והם לא רוצים לראות פה תומכי טרור יושבים בינינו. אבל לצערי, האינטרס הפוליטי, הכיסא, הדבק ועוד שר, עוד סגן שר, עוד איך להחזיק, עוד איך לפחד ממנסור שלנו – זה גובר על הכול. בהצבעה שלכם שאתם הולכים להתנגד, אתם מאפשרים לתומכי טרור לשבת פה בעתיד בכנסת ישראל. את הדין וחשבון תיתנו למשפחות השכולות. תודה.

היו"ר אחמד טיבי:

רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה, נא לשבת. אחרי התוצאות אני אאפשר לעלות להגיב לאחד משניכם שהגיש, או סמי או עופר. אני אאפשר לסמי לעלות להגיב.

ובכן, נא להצביע.

אופיר כץ (הליכוד):

אתם בעד תומכי טרור, בעד מחבקי מחבלים. תתביישו לכם. הם ימשיכו לשבת פה בגללכם.

הצבעה מס' 5

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 47
בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת החוק – 62
נמנעים – אין
ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – הרחבת העילות למניעת השתתפות בבחירות) לא נתקבלה.

היו"ר אחמד טיבי:

47 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. ההצעה לא עברה.

הודעה אישית של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה

היו"ר אחמד טיבי:

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה, הודעה אישית. עד חמש דקות.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת – –

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

סמי, תגיד להם תודה.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

– – אני קודם כול רוצה לברך את היושב-ראש החדש על התפקיד החדש. זאת הפעם הראשונה שיוצא לי לדבר ואתה היושב-ראש. מברוכ.

היו"ר אחמד טיבי:

שוכרן, אחי סמי.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

אדוני היושב-ראש, אני שואל את עצמי למה כל כך מפחדים מבל"ד, מה הסיבה. למה כל הזמן – – –

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

לא מבל"ד, מהמעשים.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

קודם כול, כל מי שלא מוכר כזה, חבר כנסת אפור, חבר כנסת שאין לו מה להגיד, חבר כנסת שלא שווה כלום ומחפש כותרת בעיתון – –

אבי דיכטר (הליכוד):

שום דבר לא מפחיד – – – עזמי בשארה, באסל גטאס – – –

דוד אמסלם (הליכוד):

למה עזמי בשארה לא בא?

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

– – אז המקום שלו, אדוני היושב-ראש, זה לצאת להסית נגד בל"ד.

משה אבוטבול (ש"ס):

– – –

דוד אמסלם (הליכוד):

למה עזמי בשארה – – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

כל חבר כנסת אפור כזה שרוצה כותרת בעיתון, יוצא להסית נגד בל"ד. אז אני רוצה להסביר למה יהודים בכנסת, ברובם, מפחדים מבל"ד.

אופיר כץ (הליכוד):

מי מפחד? מי מפחד? תומך טרור – – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

הם מפחדים מבל"ד כי הם נגד שוויון.

היו"ר אחמד טיבי:

חבר הכנסת אופיר כץ – – –

אופיר כץ (הליכוד):

רוצים צדק – – –

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

איזה שוויון?

היו"ר אחמד טיבי:

חבר הכנסת כץ, אתה מציע והוא מגיב לך.

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

איזה שוויון – – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

הם מפחדים מבל"ד כי הם נגד דמוקרטיה; הם מפחדים מבל"ד כי הם נגד זכויות אדם; הם מפחדים מבל"ד כי בל"ד מתנגדת לכיבוש והם בעד כיבוש. מה שקורה במדינה היהודית והדמוגרפית זה באמת דבר שהוא מוזר: מי שנגד כיבוש ובעד זכויות אדם ושוויון לכל האזרחים – בל"ד ידועה בפרויקט שלה "מדינת כל אזרחיה".

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

זו מדינה יהודית, זו מדינה יהודית – – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

לא רק היהודים, לא רק הערבים – מדינה שמבוססת על שוויון – – –

איתמר בן גביר (הציונות הדתית):

לך לסוריה, בסוריה יש שוויון.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

דואגים מבל"ד כי בל"ד נגד עליונות יהודית.

איתמר בן גביר (הציונות הדתית):

בסוריה יש שוויון.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

כי בל"ד חושבת שהיהודים שווים כמו כולם, לא שווים יותר.

איתמר בן גביר (הציונות הדתית):

בסוריה יש שוויון. אתה יכול ללכת לסוריה.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

בני אדם רגילים.

אבי דיכטר (הליכוד):

תגיד לנו מי הבא בתור, מי הבא בתור אחרי המרגל עזמי בשארה והמחבל באסל גטאס. מי הבא בתור.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

אין עליונות בזה שבן אדם נולד יהודי. הוא בן אדם כמו שאר בני האדם.

היו"ר אחמד טיבי:

נא לאפשר לסמי להמשיך.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

בסך הכול בל"ד אומרת שכל האזרחים במדינה צריכים להיות שווים. המושג "שוויון" מפחיד את רוב היהודים בכנסת, כי הם לא רוצים שוויון, הם רוצים עליונות.

משה אבוטבול (ש"ס):

– – –

<u>אוריאל בוסו (ש"ס):</u>

זאת מדינת הלאום שלנו – – –

<u>סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):</u>

הם רוצים עליונות יהודית. הם חושבים שבגלל שהם יהודים הם שווים יותר.

<u>מאי גולן (הליכוד):</u>

– – –

<u>סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):</u>

אז אני אגיד לכם בשם בל"ד: לא. אתם לא שווים יותר. אתם שווים בדיוק כמו כל בן אדם אחר. אין לכם יתרון.

<u>אבי דיכטר (הליכוד):</u>

מי המחבל הבא שתכניסו לכנסת? מי המחבל הבא שתכניסו לכנסת?

<u>סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):</u>

בזה שנולדתם יהודים אין לכם יתרון, לפי תפיסת העולם שלנו.

<u>אבי דיכטר (הליכוד):</u>

עזמי בשארה, באסל גטאס – מי הבא בתור?

<u>סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):</u>

ויש לנו את הפתרון. אנחנו לא רק מציגים את הבעיה, שזה גזענות ועליונות יהודית, אנחנו גם – – –

דוד אמסלם (הליכוד):

עזמי בשארה מוסר לך ד"ש. עזמי בשארה מוסר לך ד"ש.

מאי גולן (הליכוד):

– – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

אדוני היושב-ראש.

היו"ר אחמד טיבי:

אני מבקש מכם לאפשר לו לדבר, כי הוא בתגובה אישית.

דוד אמסלם (הליכוד):

אני רק אמרתי לו שעזמי בשארה מוסר לו דרישת שלום.

היו"ר אחמד טיבי:

תודה רבה שאמרת. תמשיך, סמי.

דוד אמסלם (הליכוד):

הוא לא ראה אותו הרבה זמן.

היו"ר אחמד טיבי:

תודה רבה.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

אדוני היושב-ראש, לנו יש גם פתרון. קודם כול, חייבים להביא את אגודת הפסיכולוגים לטפל בהכחשה שקיימת בקרב הרוב בכנסת. חברה שמכחישה כיבוש, חברה שמכחישה את הדיכוי שהיא

עושה למיליוני בני אדם אחרים באופן יום-יומי – צריך לטפל בזה. זו מחלה, צריך לטפל בה. הכחשה זה דבר שצריך לטפל בו, אדוני היושב-ראש. זו תחילת הדרך.

מאי גולן (הליכוד):

– – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

דבר שני, אנחנו – –

היו"ר אחמד טיבי:

חברת הכנסת גולן, הוא מייד מסיים. את מפריעה. הוא מייד מסיים.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

– – מציגים פתרון. הפתרון שלנו זה שהמדינה תשתנה להיות מדינת כל אזרחיה – –

מאי גולן (הליכוד):

פלסטינית.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

– – שמבוססת על דמוקרטיה וזכויות אדם. צדק ושוויון לכל האזרחים, גם ליהודים.

מאי גולן (הליכוד):

– – – בסוריה.

משה אבוטבול (ש"ס):

דמוקרטיה – – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

בל"ד מעוניינת בשוויון לכולם – –

היו"ר אחמד טיבי:

תודה רבה.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

– – בניגוד לרוב המפלגות האחרות שנמצאות פה בכנסת, שחושבות שליהודים מגיע יותר.

אבי דיכטר (הליכוד):

ספר לנו מי המחבל הבא שהולך להיכנס לכנסת.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

אנחנו לא חושבים שאתם שווים יותר.

היו"ר אחמד טיבי:

תודה רבה.

מאי גולן (הליכוד):

– – –

אבי דיכטר (הליכוד):

מי המחבל הבא?

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

לא חושבים שיש צורך בעליונות יהודית.

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

זו מדינה יהודית.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

אנחנו נגד עליונות יהודית – –

היו"ר אחמד טיבי:

משפט טוב לסיום.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

– – ובעד דמוקרטיה ובעד צדק ובעד שוויון.

היו"ר אחמד טיבי:

תודה רבה.

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

קטי קטרין שטרית (הליכוד):

זו מדינה יהודית. 12 פעם – – –

היו"ר אחמד טיבי:

ובכן, תם הפרק הזה – – –

סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת):

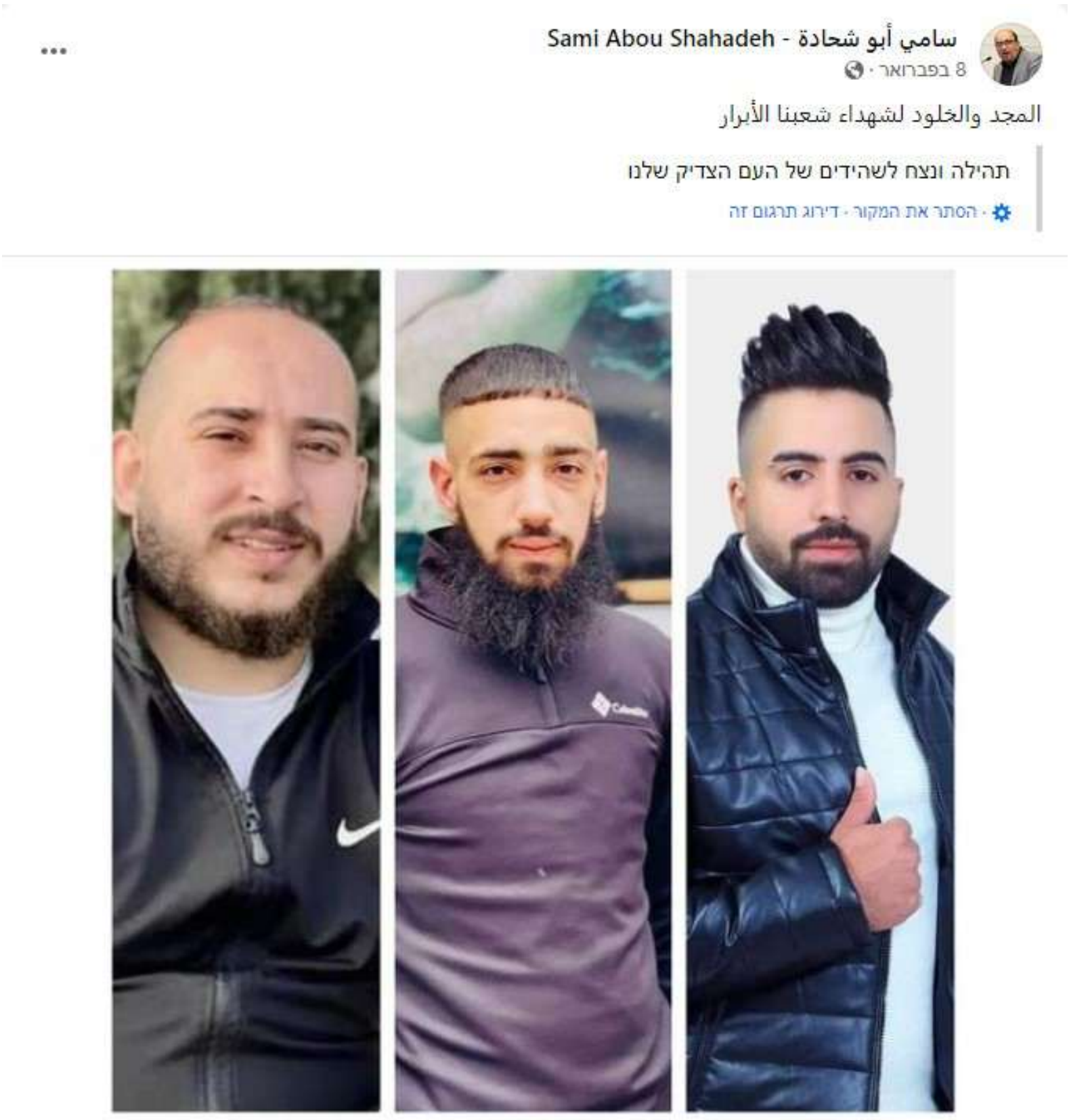
זאת המחלה. יש טיפול. אכן, זאת הבעיה – – –

נספח 5

תמיכה ואהדה בשלושה מחבלים מסוכנים

עמודים 73 - 64

5


سامي أبو شحادة - Sami Abou Shahadeh
8 בפברואר ·
المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار
تهيلة ونصح لشهيدم של העם הצדיק שלנו
· הסתר את המקור · דירוג תרגום זה

מבצע בשכם לאור יום: כוח ימ"מ חיסל שלושה מחבלים | תיעוד

בתום מבצע משותף של צה"ל עם שב"כ וימ"מ, חברי החוליה שביצעה לאחרונה מספר פיגועי ירי חוסלו בזמן שנסעו ברכבם. הוא רוסס בעשרות קליעים, לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. גדודי חללי אל-אקצא שבהם היו פעילים המחבלים מאיימים בנקמה. גנץ בירך: "מגבירים את פעולות הסיכול"

אלישע בן קימון, יואב זיתון, אליאור לוי | 08.02.22 | 13:46

124 תגובות

תגיות מחבלים שכם פיגוע ירי חיסול ירי צה"ל

Sponsored Links by Taboola

מתקן לחץ למיכל גז LPG עמיד בפני פיצוץ עם מד לחץהאנשים שיחליפו את הAI: תואר ראשון ביישומי מערכות נבונות

האוניברסיטה הפתוחה

AliExpress - ₪17.02

מכסה כיסא חורף מפואר לרכב SEAMETAL, חם ורך, כרית מונעת החלקה למושב הרכב, פד מגן אוניברסלי לרוב דגמי הרכב

AliExpress - ₪18.08

צוות לוחמים מימ"מ, יחידת העילית של המשטרה למאבק בטרור, חיסל בצהריים (שלישי) חוליית טרור מאזור שכם בלב העיר הפלסטינית. שלושת המחבלים נהרגו לפי המשטרה כאשר ניסו לפתוח באש לעבר הלוחמים, שלא נפגעו בתקרית. מכוניתם של המחבלים נוקבה בעשרות קליעים, ובתיעוד מהזירה ניתן לראות את שמשתה מנוקבת בסימני חדירה רבים.

החוליה, לפי מערכת הביטחון, הייתה אחראית לשורת פיגועי ירי לעבר כוחות צה"ל בשבועות האחרונים. החיסול, נמסר, בוצע בתום פעילות מודיעינית ומבצעית ומשותפת של שב"כ, ימ"מ וצה"ל. שלושת המחבלים, אדהם אל-שישאני, מוחמד אבו אל-ראא'ד ואשרף אל-מבסלט, היו פעילים בגדודי חללי אל-אקצה - ולאחר חיסולם הופצו תמונות שלהם מחזיקים ברובים שלופים. בארגון הטרור פרסמו הודעת אבל שבה איימו כי "דמם לא נשפך לשווא" - וכי התגובה לחיסולם תבוא בדמות נקמת דם.



מכונית המחבלים רוססה בעשרות קליעים. הזירה בשכם, בצהריים (צילום: AFP)



(צילום: AFP)



שלושת המחבלים שחוסלו על ידי כוח הימ"מ



המבצע בוצע כאמור בלב שכם ולאור יום: לעיר הגיעו לוחמי הימ"מ בשני כלי רכב עם לוחיות זיהוי פלסטיניות. אחד היה מונית מסחרית והשני אזרחי-מסחרי. הכוח עזב את המקום באותם רכבים לאחר החיסול. ברשות חברי החוליה נתפסו שני רובי M-16.

מפקד הימ"מ, ניצב-משנה ח', מסר בתום המבצע כי הוא תוכנן יחד עם שב"כ וצה"ל בשבועות האחרונים, במסגרת הניסיון לעצור את חוליית המחבלים שביצעה פיגועי ירי. "כוחות היחידה והשב"כ פעלו סביב השעון בכדי לעצור את חברי החוליה", אמר.

"הלוחמים פעלו במקצועיות, דבקות במשימה תוך חתירה למגע", הוסיף. "שיתוף הפעולה של היחידה, שב"כ וצה"ל הינו שובר שוויון בלחימה בטרור. חוליות המחבלים ידעו שהשב"כ והימ"מ בשיתוף עם צה"ל יגיעו לכל מחבל שינסה לפגוע בכוחותינו ובאזרחי מדינת ישראל".

המבצע נערך כאמור בעקבות רצף פיגועי הירי מאז סוף החודש שעבר באזור שכם, שלו הייתה אחראית החולייה שכעת חוסלה. האחרון ברצף פיגועי הירי אירע ביום רביעי האחרון, אז דווח על ירי מרכב חולף לעבר עמדה צבאית באחת מהכניסות לשכם. לפני כן, בשבת של ה-29 בינואר, נפתחה אש לעבר רכב צבאי על ציר סמוך לכפר תל במרחב החטיבה המרחבית שומרון. יומיים לפני הירי ההוא נפתחה אש לעבר עמדה צבאית בין אלון מורה לאיתמר, וגם יומיים לפני כן נורו יריות לעבר עמדה צבאית באזור שכם.



זירת החיסול בשכם





הנשקים שנתפסו ברשות המחבלים (צילום: דוברות המשטרה)

בארבעת המקרים שבהם נפתחה אש לא היו נפגעים בקרב הכוחות הישראלים, ונראה שהניסיונות לפגע בוצעו בחופזה ובמתווה דומה: הרכב ובו המחבלים התקרב לעמדה צבאית, הרחק מכבישים מרכזיים שעליהם נוסעים אזרחים, ואז

פתחו המחבלים באש לא מדויקת למשך כמה שניות לעבר רכב צבאי או העמדה עצמה – ונמלטו. למרות זאת, רצף הפיגועים - שאליו הצטרפו גם אירועים ביטחוניים באזור ג'נין - עורר חשש רב במערכת הבטיחון. באוגדת איו"ש ובחטמ"ר שומרון פעלו במרוץ נגד הזמן כדי לתפוס את חברי החוליה שכעת חוסלה, לפני שיספיקו לבצע פיגוע נוסף.

שר הביטחון בני גנץ בירך בצהריים על המבצע: "אני משבח את צה"ל, השב"כ והימ"מ שחיסלו היום את חוליית המחבלים שביצעה פיגועי ירי בשבועות האחרונים. בתקופה האחרונה הנחיתי להגביר את פעילות הסיכול מול פיגועי הירי ואת הנוכחות בצירים ובמקומות המרכזיים באיו"ש. נמשיך בפעילות יזומה, נסכל ונשים את ידינו על מי שינסה לפגוע בחיי אדם".

השר לביטחון פנים עמר בר-לב מיהר גם הוא לברך על החיסול: "במבצע בשומרון חוסלו לפני זמן קצר 3 מחבלים שפתחו באש על לוחמי הימ"מ, חוליית ירי שאחראית לשורה של פיגועים בשבועות האחרונים כנגד יהודים. כל הכבוד לכוחות הימ"מ המעולים על עוד ביצוע מוצלח".

נספח 6

פוסט של אבו שחאדה 5.5.22

עמודים 76 - 74

6



Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة

5 במאי 2022 ·

...

شاركنا الآن إلى جانب المئات من أبناء شعبنا في تشييع فقيدتنا الغالية الأم الصابرة الصامدة صبحية يونس (أم كريم)، والتي انتظرت ابنها الأسير كريم أكثر من ٤٠ عامًا لتقبل جبينه وتحتفي بتحرره، لكنّها رحلت عدة أشهر قبل موعد تحريره، في مشهد يعكس مأساة شعبنا الفلسطيني وجرائم الاحتلال الذي يحرم ابنًا من وداع أمّه، في أصعب وأقسى ظرف ممكن أن يمرّ فيه إنسان.

تعازينا الحارّة لعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس وعموم أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية والإخوة في حركة فتح ومنظمة التحرير، وكافة شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على هذا الفقدان الاليم.

الرحمة لروح ام كريم، الحريّة لأسرى الحريّة.

צפייה תרגום



Sami Abou Shahadeh -סמי אבו שחאדה
5 במאי 2022 ·

השתתפנו זה עתה, לצד מאות מבני עמנו, בהלווייתה של המנוחה היקרה שלנו, האם הסבלנית והאיתנה סובחייה יונס (אום כרים), שחיכתה לבנה האסיר כרים יותר מ-40 שנה כדי לנשק את מצחו ולחגוג את שחרורו. אולם היא הלכה לעולמה חודשים אחדים לפני מועד שחרורו, במעמד המשקף את הטרגדיה של עמנו הפלסטיני ואת פשעי הכיבוש, המונע מבן להיפרד מאמו בנסיבות הקשות והאכזריות ביותר שאדם יכול לחוות.

תנחומינו הכנים לוותיק האסירים הפלסטינים כרים יונס, לכל בני תנועת האסירים הפלסטינית, לאחים בתנועת פת״ח ובארגון לשחרור פלסטין, ולכל עמנו הפלסטיני בכל מקומות הימצאו, על האובדן הכואב הזה.

רחמים לנשמת אום כרים, חירות לאסירי החירות.

צפייה תרגום



נספח 7

אבו שחאדה חולק כבוד למחבל כרים יונס

עמודים 78 - 77

7



ישי פרידמן
@IshayFridman

יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, חולק כבוד למחבל המשוחרר, כרים יונס.



Sami Abou Shahadeh

2:21 אחה"צ · 9 בינו' 2023 · **9,197** צפיות

נספח 8

14.12.21 פוסט של אבו שחאדה

עמודים 81 - 79

8

Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة
14 בדצמבר 2021 ·

حللت أهلًا ووطِئت سهلًا بين أهلك وناسك يا شيخ

في إستقبال الشيخ رائد صلاح في أم الفحم الغاليّة على قلوبنا، بلغته تحيّة ومحبة شعبه في يافا واللد وكافة أبناء شعبنا على طول الوطن وعرضه.
عودة الشيخ رائد إلى أحضان شعبه هامة جدًا في هذه الفترة المفصلية من تاريخ شعبنا، فنحن نحتاج الى دوره المعهود من أجل تعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ على ثوابت شعبنا والقدس والاقصى.
شعبنا يؤكد مرة تلو الأخرى تمسكه بالثوابت الوطنية وهذا ما نلمسه من خلال الوفود واعداد الناس المتوافدة التي تصل لاستقبال الشيخ والترحيب به.

تليق بك الحريّة أخي أبو عمر..ونتمنى الحريّة لكافة الاسرى والأسيرات ليعودوا الى أحضان شعبهم.

צפייה תרגום



Sami Abou Shahadeh - סמי אבו שחאדה
14 בדצמבר 2021 ·

ברוך הבא, שייח׳, אל חיק משפחתך ואנשיך.

בעת קבלת פניו של השייח׳ ראאד סלאח באום אל-פחם היקרה ללבנו, מסרתי לו את ברכותיהם ואהבתם של בני עמו ביפו ובלוד ושל כל בני עמנו לאורכה ולרוחבה של המולדת.

שובו של השייח׳ ראאד אל חיק עמו חשוב מאוד בתקופה מכרעת זו בתולדות עמנו. אנו זקוקים לתפקידו המוכר בחיזוק האחדות הלאומית ובשמירה על עקרונות היסוד של עמנו ועל ירושלים ואל-אקצא.

עמנו שב ומדגיש את דבקותו בעקרונות היסוד הלאומיים. אנו חשים בכך באמצעות המשלחות והמוני האנשים המגיעים לקבל את פני השייח׳ ולברכו.

החירות יאה לך, אחי אבו עומר... ואנו מייחלים לחירות לכל האסירים והאסירות, כדי שישובו אל חיק עמם.

צפייה תרגום



נספח 9

פוסט של אבו שחאדה 13.12.21

עמודים 82 - 84

9



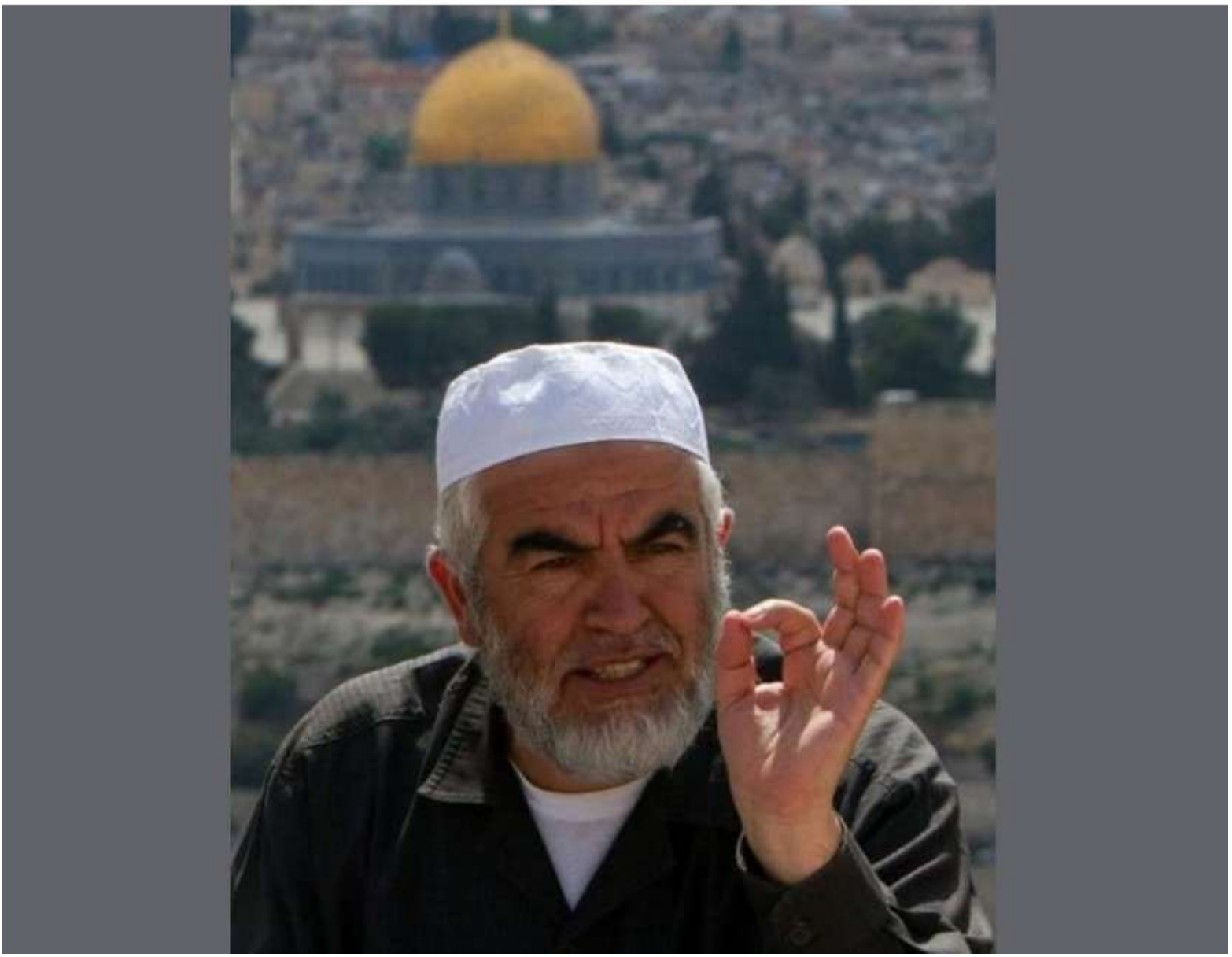
Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة

13 בדצמבר 2021 ·

اهلا وسهلا بك بين أحضان شعبك وأهلك

كسرت بكبريائك وصمودك بطش السجن والسجان، تحيّة للشيخ رائد صلاح الذي يصر على الثوابت ويتمسك بحقنا في القدس والأقصى.

צפייה תרגום



Sami Abou Shahadeh - סמי אבו שחאדה
13 בדצמבר 2021 ·

ברוך הבא אל חיק עמך ומשפחתך.

בגאוותך ובעמידתך האיתנה שברת את עריצות הכלא והסוהר. ברכה לשייח׳ ראאד סלאח, העומד על עקרונות היסוד ודבק בזכותנו בירושלים ובאל-אקצא.

צפייה תרגום



נספח 10

פוסט אבו שחאדה 22.1.22

עמודים 86 - 85

10



سامي أبو شحادة - Sami Abou Shahadeh

22 בינואר ·

اليوم في يافا ومسجد حسن بيك وبحضور فضيلة الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب وعائلة واصدقاء ورفاق درب شهيدنا محمد والمئات من أهالي يافا والمنطقة، نجدد العهدَ ونحيي الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ محمد أبو نجم ونحتفي بمسيرته النبيلة والعطرة في خدمة شعبه واهله وبلده.

محمد كان اخا وصديقا خلوقا يشهد له الجميع بحسن خلقه واستعداده الكبير للعطاء والتضحية والعمل، سرقته منا رصاصات الغدر ولكن ذكراه واثره الطيب ما زال باقي في وجدان كل من عرفه.

الف رحمة على روح الشهيد محمد ابو نجم، ستبقى ذكراك العطرة خالدة في قلوبنا.

היום ביפו, מסגד חסן בייי, ובנוכחות כבודו השיח' ראד סלאח, השייח' כמאל ח'טיב, משפחה, חברים וחברות לדרך של הקדוש המעונה מוחמד, ומאות אנשי יפו והאזור, אנו מחדשים את נדרינו יום השנה של ה מות הקדושים של השייח' מוחמד אבו נג'ם וחוגגים את הקריירה האצילית והריחנית שלו בשירות עמו ואנשיו וארצו.

מוחמד היה אח וחבר, יצור שכולם מעידים עליו על התנהגותו הטובה ועל מוכנותו הגדולה לנתינה, הקרבה ועבודה, הוא נגזל מאיתנו בכדורי הבגידה, אך זכרו והשפעתו הטובה עדיין מחדש עיקר במצפון של כולם שהכיר אותו.

אלף רחמים על נשמתו של השהיד מוחמד אבו נג'ם זכרך הריחני ישאר אלמותי בליבנו

· הסתר את המקור · דירוג תרגום זה











נספח 11

פוסט אבו שחאדה 29.10.21 + סרטון

עמודים 88 - 87

11


Sami Abou Shahadeh - ...
29 באוקטובר 2021 ·
ستبقى اللد واحدة موحدة ومع شعبها، ودمّ الشهيد موسى حسونة لن يذهب هدرًا.
قبل ايام قررت الشرطة الاسرائيلية إغلاق ملف التحقيق في قتل شهيد اللد وشعبنا موسى حسونة، رغم كون القاتل الارهابي معروف للشرطة وتم التحقيق معه لساعات معدودة وتحريره سريعًا لكونه يهودي يملك حصانة لقتل العرب في "دولة اليهود".
اللد الحبيبة قالت كلمتها اليوم: ستبقى اللد واحدة موحدة ومع شعبها، ودمّ الشهيد موسى حسونة لن يذهب هدرًا.
פחות
24K 60
1.1K
שיתוף
תגובה
לייק
תגובות
הכל
Faiz Mohamd Abo Laban · 4 שנים
יהי רצון שהאל יגדיל ויברך ויחבר את ילדי אנשינו, אם ירצה האל. יהי רצון שהאל ישנה את תנאינו לטובים ביותר.
הוספת תגובה...


Sami Abou Shahadeh - ...
29 באוקטובר 2021 ·
לוד תישאר אחת, מאוחדת ועם עמה, ודמו של השהיד מוסא חסונה לא יישפך לשווא.
לפני ימים אחדים החליטה משטרת ישראל לסגור את תיק חקירת הריגתו של השהיד של לוד ושל עמנו, מוסא חסונה, אף שהרוצח הטרוריסט מוכר למשטרה. הוא נחקר שעות ספורות ושוחרר במהירות, בהיותו יהודי הנהנה מחסינות להריגת ערבים ב"מדינת יהיהודים".
לוד האהובה אמרה היום את דברה: לוד תישאר אחת, מאוחדת ועם עמה, ודמו של השהיד מוסא חסונה לא יישפך לשווא.
24K 60
1.1K
שיתוף
תגובה
לייק
תגובות
הכל
Faiz Mohamd Abo Laban · 4 שנים
יהי רצון שהאל יגדל ויברך ויחבר את ילדי אכשיו, אם ראה האל. יהי רצון שהאל ישנה את תנאינו לטובים ביותר.
הוספת תגובה...

נספח 12

פוסט אבו שחאדה 2.11.21 + סרטון

עמודים 90 - 89

Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة
2 בנובמבר 2021 ·

في خضم التحريض المستمر على أهلنا في اللد تم اقتطاع جزء من خطابي قبل أيام في محاولة أخرى لاتهامنا بالعنف، نعود ونكرر ما قلناه دومًا: نحن لم نعتدي على أحد ومن أعتدى علينا... **עוד**

צפייה תרגום



114 241 1.3K

Sami Abou Shahadeh - סמי אבו שחאדה
2 בנובמבר 2021 ·

בעיצומה של ההסתה המתמשכת נגד אנשינו בלוד, נחתך קטע מנאומי שנישא לפני ימים אחדים, בניסיון נוסף להאשים אותנו באלימות. אנו שבים ומזכירים את מה שאמרנו תמיד: אנחנו לא תקפנו איש, ומי שתקף אותנו... **עוד**

צפייה בתרגום



114 241 1.3K

נספח 13

פוסט אבו שחאדה 22.10.21

עמודים 92 - 91

13



Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة

22 באוקטובר 2021 ·

الاحتلال هو الإرهاب

مؤسسات الحق والضمير وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية يناضلون من أجل العدالة وضد منظومة الارهاب الأكبر وهي الإحتلال الإسرائيلي البشع.

لحكومة "التغيير" بشراكة بينت وجانتس وعباس نقول: بإمكانكم أن تخدعوا جزء من الناس في جزء من الوقت، لكن لا يمكن خداع كل الناس في كل الأوقات.

הכיבוש הוא הטרור

ארגוני אלחק ואדמיר ואחרים הם ארגוני זכויות אדם שנאבקים בצדק כנגד מכונת הטרור הגדולה שהיא הכיבוש הישראלי האכזרי.

לממשלת "השינוי" של בנט, גנץ ועבאס אנו אומרים: אפשר לשקר לחלק מהאנשים חלק מהזמן. אי אפשר לשקר לכל האנשים כל הזמן. **פחות**

צפייה תרגום



גנץ בכנסת, החודש צילום: אוהד צויגנברג

מדיני ביטחוני

גנץ הכריז על שישה ארגוני חברה אזרחית בגדה ארגוני טרור

בהודעת משרד הביטחון נמסר כי הארגונים פועלים

נספח 14

פוסט אבו שחאדה 18.8.22

עמודים 94 - 93

Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة
18 באוגוסט 2022 ·

وصلت قبل قليل لمؤسسة الحق في رام الله والتي تعرضت لإعتداء آثم فجر هذا اليوم من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمؤازرتهم ولنعبر لهم عن وقوفنا الى جانبهم في هذه الملاحقة، حيث تم اقتحام مكاتبهم ومصادرة المستندات والممتلكات واغلاقها لمنع عملها، وهو ما كان أيضًا مع المؤسسات الاخرى التي تم ادراجها ك"ارهابية" على يد وزير الامن قبل عام، وهم: الضمير، مركز بيسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي.

ما يقوم به لابيد وجانتس هو فعل واضح لملاحقة وتجريم الفعل الفلسطيني والعمل الحقوقي المهني الذي يضع إسرائيل في خانة الاتهام والمسائلة حول كل ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ومخالفات لمواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي.

في كلمتي والأخ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، نؤكد اننا شعب واحد ونقف موحدين بكل قوتنا أمام هذه الهجمة على المؤسسات الفلسطينية التي سننتصر فيها حتمًا فيها أمام عنجهية هذا الاحتلال. **פחות**



Sami Abou Shahadeh - סמי אבו שחאדה
18 באוגוסט 2022 ·

הגעתי לפני זמן קצר למוסד אל-חק ברמאללה, שספג מתקפה נפשעת לפנות בוקר היום מידי כוחות צבא הכיבוש הישראלי, כדי לתמוך בהם ולהביע את עמידתנו לצדם לנוכח הרדיפה הזאת. נערכה פשיטה על משרדיהם, המסמכים והרכוש הוחרמו והמשרדים נסגרו כדי למנוע את פעילות המוסד. כך נעשה גם למוסדות האחרים ששר הביטחון הגדיר לפני שנה כ"טרוריסטיים": א-דמיר, מרכז ביסאן, איחוד ועדות האישה הפלסטינית ואיחוד ועדות העבודה החקלאית.

מה שעושים לפיד וגנץ הוא מעשה ברור של רדיפה והפללה של הפעילות הפלסטינית ושל העבודה המקצועית בתחום זכויות האדם, המציבה את ישראל בפני האשמות ודרישה למתן דין וחשבון על כל פשעיה נגד העם הפלסטיני ועל הפרות אמנות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי.

בדבריי ובדברי האח שעואן ג'בארין, מנהל מוסד אל-חק, אנו מדגישים כי אנחנו עם אחד, ומתייצבים בכל כוחנו ובאחדות מול המתקפה הזאת על המוסדות הפלסטיניים. ננצח בה בוודאות מול יהירותו של הכיבוש הזה. **פחות**



נספח 15

פוסט אבו שחאדה 9.8.22

עמודים 96 - 95

15

Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة
9 באוגוסט 2022 ·

سُئلت صباحًا عن ما يسمونها "أحداثًا أمنية" وهي في الحقيقة ارهابًا واغتيال للفلسطينيين يأتي للحفاظ على الاحتلال والسطوة العسكرية الاسرائيلية والنيّل من كل من مقاومي الاح... **עוד**

הבוקר, שאלו אותי מה הם קוראים ל"אירועי ביטחון" שהם למעשה טרוריזם והרצח של פלסטינים, שמטרתו השמרת הכיבוש והכוח הצבאי הישראלי והתמיכה הן מהמרד נגד הכיבוש והן מהעוול.

כך הגיבנו
· הסתר תרגום · דירוג תרגום זה



נספח 16

פוסט אבו שחאדה 12.9.21

עמודים 98 - 97

16

Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة

12 בספטמבר 2021 ·

هنالك شعب واقع تحت الاحتلال ويعاني من ظلم وتنكيل يومي ومن حقه أن يناضل من أجل الحريّة والعدالة، هذا هو أساس طرحنا لقضيتنا أمام كل أبواق التحريض العنصريّة.

مقابلتي على القناة 13..شاهدوا **פחות**

> יש אנשים תחת כיבוש שסובלים מאי צדק ודיכוי יומיומי, וזהו זכותם להילחם למען החופש והצדק. זו הבסיס לטיעון שלנו למען המטרה שלנו נגד כל ההסתה הגזענית.
>
> הראיון שלי ב-Channel 13.. צפו בו
>
> · הסתר תרגום · **דירוג תרגום זה**



4.7K 744 706

נספח 17

מאמר 8.10.23

עמודים 99 - 111

"طوفان الأقصى": ملاحظات أولية

آراء
سامي أبو شحادة

08 أكتوبر 2023

أضفنا إلى 'غوغل'



الخط

من الصعب الكتابة الآن حول الحدث الاستراتيجي المتدحرج، والذي بدأ السبت في ساعات الصباح المبكّرة مع معركة "طوفان الأقصى". ولكن بات واضحًا أنّه حدث تاريخي مهمّ بالمفهوم العسكري، والسياسي والاستراتيجي، وستكون له دلالاته وتبعاته ونتائجه مع انقشاع غبار المعركة.

العربي الجديد
مباشر

المحلّلين، مع أنّ ما جرى كان من المفروض ألا يفاجئ أحدًا.

ما جرى ويجري، حتى هذه اللحظة، يتماشى تمامًا مع قانون الفيزياء الذي نعرفه جميعًا، أنّ كثرة الضغط تؤدّي إلى الانفجار. عشرات سنوات الاحتلال والحصار واغتيال القيادات والقتل اليومي للناس وانتهاكات حرمات أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدّساته، ذلك كله ليس من الممكن

إلا أن يؤدّي إلى ردّة فعل. المفاجأة الحقيقيّة قدرة التحمّل للشعب الفلسطيني إلى أن وصل إلى نقطة الانفجار.

عاجل

"فرانس برس" عن مسؤول إيراني: منع وفد طهران من حضور اجتماع الوكالة الذرية "سابقة ستطال الجميع"

المتعلقة بالتوسع والاستيطان والاحتلال وحصار ملايين الفلسطينيين وتدمير حياتهم بشكل يومي. أمّا حقّ الفلسطيني بالعيش بكرامة فهو أمر غريب وبعيد عن الواقع، كما هو حقّه بالسعي إلى التخلّص من الاحتلال ورفع الحصار والتحرّر، وإقامة دولته المستقلة. هذه العقلية العنصرية وخطابها الفوقيّ وتقبلها جرّدت الفلسطيني من إنسانيته وحوّلته إلى مجرّد عامل يحلم في العمل لدى إسرائيل وأعلى طموحاته أن يستطيع الحصول على الطعام والشراب.

> إسرائيل ومخابراتها بشرٌ مثلنا. لا يعرفون كل شيء. كما أنه يمكن منعهم من اختراق دولنا وأحزابنا وحركاتنا السياسية

الملاحظة الثالثة هي المقارنة مع حرب تشرين (أكتوبر) 1973. ما جرى بعيد جدًا عن هذه الحرب بكل معانيها وأبعادها. طبعًا عنصر المفاجأة مشترك، المهمّ هنا أن إسرائيل ومخابراتها بشرٌ مثلنا. لا يعرفون كل شيء. كما أنه يمكن منعهم من اختراق دولنا وأحزابنا وحركاتنا السياسية. ذلك في حال توفّرت الإرادة وتنظّمنا بالشكل الصحيح. وأكثر من ذلك، إذا استطاعت غزّة الصغيرة والمحاصرة أن تقوم بذلك وعلى هذا المستوى، فغيرها يستطيع أن يقوم بذلك بشكلٍ أنجع وأبسط.

الملاحظة الرابعة هي حول أبعاد ما يجري على عمليّة التطبيع. لماذا وضع هذا الكمّ من الأسئلة حول نتائج هذه المعركة على إمكانية التطبيع مع السعودية؟ هذا الأمر بالفعل غريب! ما هي العلاقة أصلًا بين الأمرين؟ هل التطبيع هو مصلحة للفلسطينيين ويخدمهم ويقدّم مصالحهم بكل الأحوال، أم أنّه لا يخدمهم بل يضرّ بهم وبمصالحهم؟ هل التطبيع من شروطه أن يكون الفلسطيني ضعيفًا وخاضعًا ومستسلمًا للإملاءات الإسرائيلية فقط؟ هل الفلسطيني القوي والمقاوم في غنى عن التطبيع؟

> على المقاومة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية بكامل مكوّناتها بالمسار السياسي الذي ستفتحه المعركة

الملاحظة الخامسة هي حول العقلية السياسية الإسرائيلية العنصرية وسياسات الانتقام. الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعدد كبير من رؤساء الدول الأخرى، أعطوا الضوء الأخضر لإسرائيل بالانتقام من كل شعبنا في غزّة ولزرع الدمار من دون حسيب ولا رقيب . والآن الجميع في حالة انتظار الانتقام الإسرائيلي من غزّة والضفة والقدس وفلسطينيي 48، من دون حتى تحديد كم يكفي إسرائيل وحكومتها الفاشيّة من الدم الفلسطيني والدمار لكي يشعروا بالاكتفاء. لماذا يحقّ ذلك كله لإسرائيل؟ هل للفلسطيني الحقّ نفسه؟ وإذا كان الأمر سياسات مصالح وعنصرية وازدواجًا في المعايير لدى الدول الغربية، لماذا نقبل، نحن العرب والفلسطينيين، التعامل معنا بهذا الشكل؟

الملاحظة السادسة قصيرة وبسيطة، لكل "المهتمين" بعمّال غزّة. ليكن دعمكم لهم والتعبير عن حبّكم وقلقكم عليهم من خلال دعمكم لهم في بناء غزّة وإعمارها بدل إعمار إسرائيل.

الملاحظة السابعة والأخيرة هي حول الحصاد السياسي لهذه المعركة. بعد كل النضال والتضحيات المتوقّعة في هذه المعركة، لكي تستفيد غزّة وفلسطين وشعبها من ذلك كله بالشكل الأمثل، على المقاومة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية بكامل مكوّناتها بالمسار السياسي الذي ستفتحه المعركة. كما أنّ عليها إشراك الدوّل العربية المهمة والقريبة منها من أجل تحقيق الإنجازات

المرجوّة والمطالب التي تريد تحقيقها. يتطلّب هذا بداية التنسيق لإنهاء المعركة بأقلّ الخسائر الممكنة وتحقيق الأهداف. إدارة هذا الملفّ من دون إشراك الآخرين فلسطينيًا وعربيًا ستطيل،

عاجل

"فرانس برس" عن مسؤول إيراني: منع وفد طهران من حضور اجتماع الوكالة الذرية "سابقة ستطال الجميع"

- -

حرب تشرين جو بايدن منظمة التحرير الفلسطينية العنصرية



سامي أبو شحادة

الأكثر تفاعلا



سالم لبيض

الصحافي الحرّ محمد اليوسفي سجيناً

12 سبتمبر 2026



معن البياري

بليغ حمدي في سيرة روائية

12 سبتمبر 2026



حسن نافعة

خيارات ترامب قبل التجديد النصفي

12 سبتمبر 2026



بشير البكر

اليمن... حربٌ ليست كسابقاتها

12 سبتمبر 2026



ضحى شمس

صور خاطفة

11 سبتمبر 2026



عمر كوش

السويداء ليست "باشان"

12 سبتمبر 2026

عاجل
"فرانس برس" عن مسؤول إيراني: منع وفد طهران من حضور اجتماع الوكالة الذرية "سابقة ستطال الجميع"
- -
اشترك في النشرة البريدية *
البريد الإلكتروني
اشترك الآن

ירושלים 30°

מאמרים › דעות

״מבול אל-אקצא״: הערות ראשוניות

דעות סמי אבו שחאדה

8 באוקטובר 2023

הוסיפו אותנו לגוגל



גופן

קשה לכתוב כעת על האירוע האסטרטגי המתגלגל, שהחל בשבת בשעות הבוקר המוקדמות עם קרב ״מבול אל-אקצא״. אולם כבר ברור שזהו אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית, ושיהיו לו משמעויות, השלכות ותוצאות כשישקע אבק הקרב.

ובכל זאת, הנה כמה הערות קצרות שאפשר לחשוב עליהן כבר כעת. הראשונה שבהן נוגעת לחזרה על המילים הפתעה ומכת פתע בכל כלי התקשורת, בכל השפות ובפי מספר גדול מאוד של פרשנים, אף שמה שהתרחש לא היה אמור להפתיע איש.

מה שהתרחש ומתרחש עד לרגע זה מתיישב לחלוטין עם חוק הפיזיקה שכולנו מכירים: לחץ רב מוביל להתפוצצות. עשרות שנות כיבוש ומצור, חיסול מנהיגים, הרג יומיומי של אנשים ופגיעה בכבודם של בני העם הפלסטיני, ברכושם ובקודשיהם, כל אלה אינם יכולים

אלא להוביל לתגובה. ההפתעה האמיתית היא יכולת העמידה של העם הפלסטיני עד שהגיע לנקודת ההתפוצצות.

ההערה השנייה נוגעת לתפיסת העולם הגזענית הישראלית, המתייחסת לפלסטינים ולערבים בעליונות וביהירות איומות. גרוע מכך הוא שחלק מהערבים והפלסטינים התרגלו לגזענות הזאת, מקבלים אותה ומשלימים עמה. כאילו חייו של אדם ישראלי שווים פי כמה וכמה מחייו של אדם פלסטיני. כמו כן, זכויותיו של האזרח הישראלי, חלומותיו ושאיפותיו כולן לגיטימיות ומקובלות, לרבות אלה הנוגעות להתפשטות, להתנחלות, לכיבוש, להטלת מצור על מיליוני פלסטינים ולהרס חייהם מדי יום.

לעומת זאת, זכותו של הפלסטיני לחיות בכבוד נתפסת כדבר מוזר ורחוק מן המציאות, וכך גם זכותו לשאוף להשתחרר מן הכיבוש, להסיר את המצור, לזכות בחירות ולהקים את מדינתו העצמאית. תפיסת העולם הגזענית הזאת, השיח המתנשא שלה וההשלמה עמה הפשיטו את הפלסטיני מאנושיותו והפכו אותו לפועל גרידא, החולם לעבוד אצל ישראל ושפסגת שאיפותיו היא להצליח להשיג מזון ומשקה.

> ישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו. הם אינם יודעים הכול. אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינותינו, למפלגותינו ולתנועותינו הפוליטיות.

ההערה השלישית נוגעת להשוואה למלחמת תשרין (אוקטובר) 1973. מה שהתרחש רחוק מאוד מן המלחמה ההיא, על כל משמעויותיה וממדיה. כמובן, גורם ההפתעה משותף לשתיהן. החשוב כאן הוא שישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו. הם אינם יודעים הכול. אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינותינו, למפלגותינו ולתנועותינו הפוליטיות. זאת, אם יהיה הרצון ונתארגן כראוי. יתרה מכך, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר.

ההערה הרביעית נוגעת להשלכות המתרחש על תהליך הנורמליזציה. מדוע עולות שאלות רבות כל כך על השפעת תוצאות הקרב הזה על האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה? הדבר מוזר באמת! מה הקשר בכלל בין השניים? האם הנורמליזציה היא אינטרס פלסטיני, המשרת את הפלסטינים ומקדם את ענייניהם בכל מצב, או שהיא אינה משרתת אותם, אלא פוגעת בהם ובאינטרסים שלהם? האם תנאי לנורמליזציה הוא שהפלסטיני יהיה חלש, כפוף ונכנע לתכתיבים הישראליים בלבד? האם הפלסטיני החזק והמתנגד יכול להסתדר בלי הנורמליזציה?

> על ההתנגדות לשתף את הארגון לשחרור פלסטין, על כל מרכיביו, במסלול המדיני שייפתח בעקבות הקרב.

ההערה החמישית נוגעת לתפיסת העולם המדינית הישראלית הגזענית ולמדיניות הנקמה. נשיא ארצות הברית, ג׳ו ביידן, וראשי מדינות רבים אחרים נתנו לישראל אור ירוק לנקום בכל בני עמנו בעזה ולזרוע הרס בלי לתת דין וחשבון לאיש. כעת כולם ממתינים לנקמה הישראלית בעזה, בגדה, בירושלים ובפלסטינים של 48, בלי שאפילו יוגדר כמה דם פלסטיני והרס יספיקו לישראל ולממשלתה הפשיסטית כדי שיבואו על סיפוקם. מדוע כל זה מותר לישראל? האם לפלסטיני עומדת אותה זכות? ואם מדובר במדיניות של אינטרסים, בגזענות ובמוסר כפול מצד מדינות המערב, מדוע אנו, הערבים והפלסטינים, מסכימים שיתייחסו אלינו כך?

ההערה השישית קצרה ופשוטה, ומיועדת לכל ה״דואגים״ לפועלי עזה: הביעו את תמיכתכם בהם, את אהבתכם ואת דאגתכם להם באמצעות תמיכה בבניית עזה ובשיקומה, במקום בבניית ישראל.

ההערה השביעית והאחרונה נוגעת לפירות המדיניים של הקרב הזה. לאחר כל המאבק וההקרבה הצפויים בקרב, וכדי שעזה, פלסטין ועמה יפיקו מכל אלה את המרב, על ההתנגדות לשתף את הארגון לשחרור פלסטין, על כל מרכיביו, במסלול המדיני שייפתח בעקבות הקרב. עליה גם לשתף את מדינות ערב החשובות והקרובות אליה, כדי להשיג את ההישגים

המיוחלים ולממש את הדרישות שהיא מבקשת להשיג. לשם כך נדרש, תחילה, תיאום לסיום הקרב במינימום האבדות האפשרי ולהשגת המטרות. ניהול הסוגיה הזאת בלי לשתף גורמים פלסטיניים וערביים אחרים יאריך בהכרח את הקרב, יגדיל את האבדות ויצמצם את האפשרות להשיג את המטרות המדיניות.

תגיות

מלחמת אוקטובר | ג׳ו ביידן | הארגון לשחרור פלסטין | גזענות



סמי אבו שחאדה

המעוררים עניין רב



סאלם לבייד

העיתונאי החופשי מוחמד אל-יוספי כאסיר

12 בספטמבר 2026



מען אל-ביארי

בליע חמדי בסיפור חיים ספרותי

12 בספטמבר 2026



חסן נאפעה

אפשרויותיו של טראמפ לקראת בחירות האמצע

12 בספטמבר 2026



בשיר אל-בכר

תימן... מלחמה שאינה דומה לקודמותיה

12 בספטמבר 2026



דוחא שמס

תמונות חטופות

11 בספטמבר 2026



עומר כוש

א-סווידא אינה ״בשן״

12 בספטמבר 2026

הירשמו לניוזלטר *

כתובת הדואר האלקטרוני

הרשמה עכשיו

مقالات وآراء | **رأي** 15:46 - 08/10/2023

"طوفان الأقصى": ملاحظات أوّليّة

الحصاد السياسيّ لهذه المعركة بعد كلّ النضال والتضحيات المتوقّعة، ولكي تستفيد غزّة وفلسطين وشعبها من ذلك كله بالشكل الأمثل، يتطلّب من المقاومة إشراك منظّمة التحرير الفلسطينيّة بكامل مكوّناتها بالمسار السياسيّ الذي ستفتحه المعركة



قصف إسرائيلي على غزة (gettyimages)

سامي أبو شحادة

من الصعب الكتابة الآن حول الحدث الاستراتيجيّ المتدحرج، والّذي بدأ السبت في ساعات الصباح المبكّرة مع معركة "طوفان الأقصى". ولكن بات واضحًا أنّه حدث تاريخيّ مهمّ بالمفهوم العسكريّ، والسياسيّ والاستراتيجي، وستكون له دلالاته وتبعاته ونتائجه مع انقشاع غبار المعركة.

رغم ذلك، بعض الملاحظات السريعة والّتي من الممكن التفكير بها الآن. أولى هذه الملاحظات، تكرار كلمة المفاجأة والمباغتة في كلّ وسائل الإعلام، وباللغات كلّها، وعلى لسان عدد كبير جدًّا من المحلّلين، مع أنّ ما جرى كان من المفروض ألّا يفاجئ أحدًا.

ما جرى ويجري، حتّى هذه اللحظة، يتماشى تمامًا مع قانون الفيزياء الّذي نعرفه جميعًا، أنّ كثرة الضغط تؤدّي إلى الانفجار. عشرات سنوات الاحتلال

والحصار واغتيال القيادات والقتل اليوميّ للناس وانتهاكات حرمات أبناء الشعب الفلسطينيّ وممتلكاته ومقدّساته، ذلك كلّه ليس من الممكن إلّا أن يؤدّي إلى ردّة فعل، والمفاجأة الحقيقيّة قدرة التحمّل للشعب الفلسطينيّ إلى أن وصل إلى نقطة الانفجار.

الملاحظة الثانية هي حول العقليّة العنصريّة الإسرائيليّة، والّتي تتعامل مع الفلسطينيّين والعرب بفوقيّة وعنجهيّة رهيبة، والأسوأ من هذه العقليّة تعوّد بعض العرب والفلسطينيّين على هذه العنصريّة، وتقبّلها والتعايش معها، وكأنّ حياة الإنسان الإسرائيليّ تساوي أضعاف المرّات حياة الإنسان الفلسطينيّ، كما أنّ حقوق المواطن الإسرائيليّ وأحلامه وطموحاته كلّها مشروعة ومقبولة، حتّى المتعلّقة بالتوسّع والاستيطان والاحتلال وحصار ملايين الفلسطينيّين وتدمير حياتهم بشكل يوميّ، أمّا حقّ الفلسطينيّ بالعيش بكرامة، فهو أمر غريب وبعيد عن الواقع، كما هو حقّه بالسعي إلى التخلّص من الاحتلال ورفع الحصار والتحرّر، وإقامة دولته المستقلّة. هذه العقليّة العنصريّة وخطابها الفوقيّ وتقبّلها، جرّدت الفلسطينيّ من إنسانيّته، وحوّلته إلى مجرّد عامل يحلم في العمل لدى إسرائيل وأعلى طموحاته أن يستطيع الحصول على الطعام والشراب.

الملاحظة الثالثة هي المقارنة مع حرب تشرين (أكتوبر) 1973؛ ما جرى بعيد جدًّا عن هذه الحرب بكلّ معانيها وأبعادها، طبعًا عنصر المفاجأة مشترك، المهمّ هنا أنّ إسرائيل ومخابراتها بشر مثلنا، لا يعرفون كلّ شيء. كما أنّه يمكن منعهم من اختراق دولنا وأحزابنا وحركاتنا السياسيّة، ذلك في حال توفّرت الإرادة، وتنظّمنا بالشكل الصحيح، وأكثر من ذلك، إذا استطاعت غزّة الصغيرة والمحاصرة أن تقوم بذلك، وعلى هذا المستوى، فغيرها يستطيع أن يقوم بذلك بشكل أنجع وأبسط.

الملاحظة الرابعة هي حول أبعاد ما يجري على عمليّة التطبيع. لماذا وضع هذا الكمّ من الأسئلة حول نتائج هذه المعركة على إمكانيّة التطبيع مع السعوديّة؟ هذا الأمر بالفعل غريب! ما هي العلاقة أصلًا بين الأمرين؟ هل التطبيع هو مصلحة للفلسطينيّين، ويخدمهم ويقدّم مصالحهم بكلّ الأحوال، أم أنّه لا يخدمهم، بل يضرّ بهم وبمصالحهم؟ هل التطبيع من شروطه أن يكون الفلسطينيّ ضعيفًا وخاضعًا ومستسلمًا للإملاءات الإسرائيليّة فقط؟ هل الفلسطينيّ القويّ والمقاوم في غنى عن التطبيع؟

الملاحظة الخامسة هي حول العقليّة السياسيّة الإسرائيليّة العنصريّة وسياسات الانتقام. الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، وعدد كبير من رؤساء الدول الأخرى، أعطوا الضوء الأخضر لإسرائيل بالانتقام من كلّ شعبنا في غزّة ولزرع الدمار من دون حسيب ولا رقيب، والآن الجميع في حالة انتظار الانتقام الإسرائيليّ من غزّة والضفّة والقدس وفلسطينيّي 48، من دون حتّى تحديد كم يكفي إسرائيل وحكومتها الفاشيّة من الدم الفلسطينيّ والدمار لكي يشعروا بالاكتفاء، لماذا يحقّ ذلك كلّه لإسرائيل؟ هل للفلسطينيّ الحقّ نفسه؟ وإذا كان الأمر سياسات مصالح وعنصريّة وازدواجًا في المعايير لدى الدول الغربيّة، لماذا نقبل، نحن العرب والفلسطينيّين، التعامل معنا بهذا الشكل؟



على صلة

خيارات إسرائيل في حربها على غزة وشروط الدعم الأميركي

الملاحظة السادسة قصيرة وبسيطة، لكلّ "المهتمّين" بعمّال غزّة. ليكن دعمكم لهم والتعبير عن حبّكم وقلقكم عليهم من خلال دعمكم لهم في بناء غزّة وإعمارها بدل إعمار إسرائيل.

الملاحظة السابعة والأخيرة هي حول الحصاد السياسيّ لهذه المعركة، فبعد كلّ النضال والتضحيات المتوقّعة في هذه المعركة، لكي تستفيد غزّة وفلسطين وشعبها من ذلك كلّه بالشكل الأمثل، على المقاومة إشراك منظّمة التحرير الفلسطينيّة بكامل مكوّناتها بالمسار السياسيّ الّذي ستفتحه المعركة، كما أنّ عليها إشراك الدول العربيّة المهمّة والقريبة منها من أجل تحقيق الإنجازات المرجوّة والمطالب الّتي تريد تحقيقها، ويتطلّب هذا بداية التنسيق لإنهاء المعركة بأقلّ الخسائر الممكنة وتحقيق الأهداف، وإدارة هذا الملفّ من دون إشراك الآخرين فلسطينيًّا وعربيًّا ستطيل، بالضرورة، المعركة وتزيد الخسائر، وتقلّل إمكانيّة تحقيق الأهداف السياسيّة.

طوفان الأقصى غزة إسرائيل سامي أبو شحادة التجمع الوطني الديمقراطي

מאמרים ודעות | דעה 08/10/2023 - 15:46

״מבול אל-אקצא״: הערות ראשוניות

הפירות המדיניים של הקרב הזה, לאחר כל המאבק וההקרבה הצפויים, וכדי שעזה, פלסטין ועמה יפיקו מכל אלה את המרב, מחייבים את ההתנגדות לשתף את הארגון לשחרור פלסטין, על כל מרכיביו, במסלול המדיני שייפתח בעקבות הקרב.



הפגזה ישראלית על עזה (gettyimages)



סמי אבו שחאדה

קשה לכתוב כעת על האירוע האסטרטגי המתגלגל, שהחל בשבת בשעות הבוקר המוקדמות עם קרב ״מבול אל-אקצא״. אולם כבר ברור שזהו אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית, ושיהיו לו משמעויות, השלכות ותוצאות כשישקע אבק הקרב.

ובכל זאת, הנה כמה הערות קצרות שאפשר לחשוב עליהן כבר כעת. הראשונה שבהן נוגעת לחזרה על המילים הפתעה ומכת פתע בכל כלי התקשורת, בכל השפות ובפי מספר גדול מאוד של פרשנים, אף שמה שהתרחש לא היה אמור להפתיע איש.

מה שהתרחש ומתרחש עד לרגע זה מתיישב לחלוטין עם חוק הפיזיקה שכולנו מכירים: לחץ רב מוביל להתפוצצות. עשרות שנות כיבוש

ומצור, חיסול מנהיגים, הרג יומיומי של אנשים ופגיעה בכבודם של בני העם הפלסטיני, ברכושם ובקודשיהם, כל אלה אינם יכולים אלא להוביל לתגובה. ההפתעה האמיתית היא יכולת העמידה של העם הפלסטיני עד שהגיע לנקודת ההתפוצצות.

ההערה השנייה נוגעת לתפיסת העולם הגזענית הישראלית, המתייחסת לפלסטינים ולערבים בעליונות וביהירות איומות. גרוע מכך הוא שחלק מהערבים והפלסטינים התרגלו לגזענות הזאת, מקבלים אותה ומשלימים עמה. כאילו חייו של אדם ישראלי שווים פי כמה וכמה מחייו של אדם פלסטיני. כמו כן, זכויותיו של האזרח הישראלי, חלומותיו ושאיפותיו כולן לגיטימיות ומקובלות, לרבות אלה הנוגעות להתפשטות, להתנחלות, לכיבוש, להטלת מצור על מיליוני פלסטינים ולהרס חייהם מדי יום. לעומת זאת, זכותו של הפלסטיני לחיות בכבוד נתפסת כדבר מוזר ורחוק מן המציאות, וכך גם זכותו לשאוף להשתחרר מן הכיבוש, להסיר את המצור, לזכות בחירות ולהקים את מדינתו העצמאית. תפיסת העולם הגזענית הזאת, השיח המתנשא שלה וההשלמה עמה הפשיטו את הפלסטיני מאנושיותו והפכו אותו לפועל גרידא, החולם לעבוד אצל ישראל ושפסגת שאיפותיו היא להצליח להשיג מזון ומשקה.

ההערה השלישית נוגעת להשוואה למלחמת תשרין (אוקטובר) 1973. מה שהתרחש רחוק מאוד מן המלחמה ההיא, על כל משמעויותיה וממדיה. כמובן, גורם ההפתעה משותף לשתיהן. החשוב כאן הוא שישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו. הם אינם יודעים הכול. אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינותינו, למפלגותינו ולתנועותינו הפוליטיות. זאת, אם יהיה הרצון ונתארגן כראוי. יתרה מכך, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר.

ההערה הרביעית נוגעת להשלכות המתרחש על תהליך הנורמליזציה. מדוע עולות שאלות רבות כל כך על השפעת תוצאות הקרב הזה על האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה? הדבר מוזר באמת! מה הקשר בכלל בין השניים? האם הנורמליזציה היא אינטרס פלסטיני, המשרת את הפלסטינים ומקדם את ענייניהם בכל מצב, או שהיא אינה משרתת אותם, אלא פוגעת בהם ובאינטרסים שלהם? האם תנאי לנורמליזציה הוא שהפלסטיני יהיה חלש, כפוף ונכנע לתכתיבים הישראליים בלבד? האם הפלסטיני החזק והמתנגד יכול להסתדר בלי הנורמליזציה?

ההערה החמישית נוגעת לתפיסת העולם המדינית הישראלית הגזענית ולמדיניות הנקמה. נשיא ארצות הברית, ג׳ו ביידן, וראשי מדינות רבים אחרים נתנו לישראל אור ירוק לנקום בכל בני עמנו בעזה ולזרוע הרס בלי לתת דין וחשבון לאיש. כעת כולם ממתינים לנקמה הישראלית בעזה, בגדה, בירושלים ובפלסטינים של 48, בלי שאפילו יוגדר כמה דם פלסטיני והרס יספיקו לישראל ולממשלתה הפשיסטית כדי שיבואו על סיפוקם. מדוע כל זה מותר לישראל? האם לפלסטיני עומדת אותה זכות? ואם מדובר במדיניות של אינטרסים, בגזענות ובמוסר כפול מצד מדינות המערב, מדוע אנו, הערבים והפלסטינים, מסכימים שיתייחסו אלינו כך?



בנושא קשור

אפשרויותיה של ישראל במלחמתה בעזה ותנאי התמיכה האמריקאית

ההערה השישית קצרה ופשוטה, ומיועדת לכל ה״דואגים״ לפועלי עזה: הביעו את תמיכתכם בהם, את אהבתכם ואת דאגתכם להם באמצעות תמיכה בבניית עזה ובשיקומה, במקום בבניית ישראל.

ההערה השביעית והאחרונה נוגעת לפירות המדיניים של הקרב הזה. לאחר כל המאבק וההקרבה הצפויים בקרב, וכדי שעזה, פלסטין ועמה יפיקו מכל אלה את המרב, על ההתנגדות לשתף את הארגון לשחרור פלסטין, על כל מרכיביו, במסלול המדיני שייפתח בעקבות הקרב. עליה גם לשתף את מדינות ערב החשובות והקרובות אליה, כדי להשיג את ההישגים המיוחלים ולממש את הדרישות שהיא מבקשת להשיג. לשם כך נדרש, תחילה, תיאום לסיום הקרב במינימום האבדות האפשרי ולהשגת המטרות. ניהול הסוגיה הזאת בלי לשתף גורמים פלסטיניים וערביים אחרים יאריך בהכרח את הקרב, יגדיל את האבדות ויצמצם את האפשרות להשיג את המטרות המדיניות.

מבול אל-אקצא עזה ישראל סמי אבו שחאדה בל״ד

ייפוי כח

אנו החתומים מטה, **איתמר בן גביר ת.ז. 038678793**, וכן **סיעת עוצמה יהודית** ממנים בזה את עורכי הדין **זאב וולף ו/או יעל וולף** (כולם יחד וכל אחד מהם לחוד) ו/או מי מטעמם להיות באי כוחנו בעניין ייצוג בהליכים שונים, לרבות אך לא רק, בוועדת הבחירות לכנסת, בהליכים שונים הקשורים לבחירות לכנסת ובהליכים נוספים כפי שיידרש.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחנו רשאים לעשות ולפעול בשמנו ובמקומנו בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל ולכל הנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולהגיש בשמנו כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל עתירה, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, דיון נוסף, הודעה, טענה, השגה, ערר, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל.
2. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.
3. לבקש ולקבל כל מסמך הנוגע לענייניים הנ"ל.
4. לייצגנו ולהופיע בשמי ובמקומי בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי הדין למיניהם, רשויות ממשלתיות, עיריות, מועצות מקומיות ו/או כל רשות אחרת, עד לערכאתם העליונה, ככל שהדברים נוגעים או קשורים לעניין הנ"ל.
5. לנקוט בכל הפעולות הכרוכות בייצוג האמור והמותרות על-פי סדרי הדין הקיימים או שיהיו קיימים בעתיד ובכללם הזמנת עדים ומינוי מומחים, והכל על-פי הדין שיחול וכפי שבאי כחנו ימצאו לנכון.
6. למסור כל עניין הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררות כפי שבאי כחנו ימצאו לנכון.
7. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהענייניים האמורים לעיל לפי שקול דעתם של באי כחנו ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט ו/או בכל גוף אחר ו/או מחוצה לו.
8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ולנקוט בכל הפעולות המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו.
9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר באי כחנו ימצאו לנכון בכל עניין הנובע ו/או הנוגע לענייניים הנ"ל.
10. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהענייניים הנ"ל לרבות הוצאות בית המשפט ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמנו כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבאי כוחנו ימצאו לנכון ולמתאים.
11. לבקש ולקבל מידע שהננו זכאים לקבלו על פי כל דין מכל מאגר מידע של רשות כלשהי הנוגע לעניין הנ"ל.
12. לייצגנו ולהופיע בשמנו בפני רשם החברות, רשם השותפויות, רשם האגודות השיתופיות ורשם העמותות, לחתום בשמנו ובמקומנו על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי.
13. להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייננו הנ"ל לפי ראות עיניהם ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצאו לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם עניינו הנ"ל והרינו מאשרים את מעשיהם או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

הערה: הכתוב דלעיל ביחיד יכלול את הרבים ולהיפך.

ולראיה באנו על החתום היום, ט"ו תמוז תשפ"ו, 30.6.2026:

חתימת איתמר בן גביר _____

חתימת סיעת עוצמה יהודית סיעת עוצמה יהודית

הנני מאשר/ת חתימת הנ"ל:

זאב וולף, עו"ד
מ.ר. 63265
טל. 02-6234135 פקס 02-5001122